

Asutawa Kogu

1. istungjärk.

Protokoll nr. 17.

1919 a.

Sisu: — 1. Wabariigi Walitsuse seletused arupärimise peale trükitööliste streigi asjus, läbirääkimised ja ülemineku-wormeli wastuwõtmine. — 2. Määrused mõisatööliste ja ametnikkude teenistuselepingute asjus — III lugemisel. Wastu wõetud. — 3. Iseseiswuse akti allakirjutamine mõnede Asutawa Kogu liigete poolt, kes puudusid 19. mail 1919 a. Asutawa Kogu koosolekult. — 4. Korterikommisjoni teadaanne ruumide kohta Toompea lossis.

Asutawa Kogu koosolek 24. mail 1919 a. kell 3 p. l. „Estoonia“ teatri kontsertsaalis.

Kokku on tulnud 91 Asutawa Kogu liiget.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk.**

Sekretäri kohal sekretär **H. Martna.**

Walitsuse lauas: pea- ja sõjaminister **O. Strandman**, siseminister **A. Oinas.**

P ä e w a k o r d:

1. Wabariigi Walitsuse seletused arupärimise peale trükitööliste streigi asjus.

2. Määrused mõisatööliste ja ametnikkude teenistuselepingute asjus. — III lugemisel.

3. Eesti wabariigi walitsemise ajutine korraldus — I lugemisel.

Koosolek algab kell 3 p. l.

J u h a t a j a **A. Birk:** Awan Asutawa Kogu koosoleku.

Kas tehtakse mingisugust ettepanekut päewakorra täiendamise kohta? Kui ettepanekuid ei ole, arwan, et päewakord on nii, nagu ta ette kanti, vastu wõetud. Arutusele tuleb 1-ne päewakorra-punkt.

1. Wabariigi Walitsuse seletused arupärimise peale trükitööliste streigi asjus, läbirääkimised ja ülemineku-wormeli wastuwõtmine.

Töö-hoolekandeminister **A. Palwadre:** Aus-tatud Asutawa Kogu liikmed! Asutawa Kogu poolt 3-dal mail wastuwõetud arupärimises ajutisele walitsusele juhitakse tähelepanu selle peale, et riigile hädaohtlik trükitööliste streik kestab edasi ja päritakse järele, mil teel walitsus loodab streigi lõpetamisele kaasa mõjuda. Faktiliselt on walitsus wastuse annud. Hädaoht, millest arupärimises räägitakse, on kõrwaldatud. Streik on likwideeritud, praegusel ajal ilmuwad aja-

lehed, ja mil teel walitsus streigi likwideeris, on teil teada. Jääb järele ainult seda materjaali ette kanda, mis selleks kaasa mõjub, et streik sai likwideeritud nimelt sel teel, nagu walitsus seda teinud on.

Makswa korralduse järele kuulub tööliste ja tööandjate wahekorra lahendamine töö-hoolekandeministeeriumi wõimupiirkonda, selle pärast oli ka see konflikt töö-hoolekandeministeeriumile lahendada antud. Kogu aja, kui see konflikt kestis, seisis lahendamine surnud punktil. Osalt mõjus selleks kaasa ka see asjaolu, et makswad korraldused ei anna wõimalust töö-hoolekandeministeeriumile konflikte energiliselt lahendada. Waidlewatele pooltele ei ole isegi sunduslik walitsuse wahelastumist vastu wõtta. Ainult siis, kui mõlemad pooled sellega nõus on, võib walitsus wahela astuda. Wastasel korral peab töö-hoolekandeministeerium asja lihtsalt lõpetama ja tema võib ainult ajalehtedes teatada, et see ja see pool ei ole nõus lepituskatse pakkumist vastu wõtma. Selles asjas tuli ministeeriumile kiri 15. aprillil. Trükitöölised andsid teada, et nemad 14. aprillil Tallinna trükikodade ja raamatukõitmise töökodade omanikkude seltsile uue lepingu kawa ette on pannud, millest üks eksemplaar ministeeriumile saadetakse. Selle peale waatamata, et pooled otsekohe walitsuse wahetalitust ei nõudnud, töö-hoolekandeministeerium pööras trükikodade omanikkude seltsi poole järelekuulmisega, kas selts mitte nõus ei oleks waidlust lahendada hakkama. Kuid algusest peale trükikodade omanikkude selts asus sellele alusele, et tema eraldi wabrikantide ühisusest mingisugust uut lepingut trükitöölistega ei tee ja eraldi läbirääkimistesse selles asjas ei astu. Kirjalikult teatas selts wõetud seisukohast ministeeriumile 29. aprillil, tähendades, et tema trükitöölistelt ette pandud lepingu kawa wabrikantide ühisusele edasi on annud, ja et wabrikantide ühisus seda

ühiselt Tallinnas asuwa tööliste kesknõukoguga ja riiklise segakommisjoniga lubab läbi arutada. Tähendab, esimene küsimus, mis pooli lahutas, oli see, kes peaks uut lepingut tegema. Tallinna trükitöölised oli juba warem eraleping trükikodadeomanikkudega olnud. Viimane leping oli tehtud 1912 aastal ja kestis kunni 1917 a. 1917 aastal jäi leping pikendamata. Selle peale põhjendades tahtsid trükistöölised ka uut lepingut teha ainult trükikodadeomanikkude seltsiga, mitte aga wabrikantide ühisusega. Trükikodadeomanikud olid aga wabrikantide ühisuse liikmeks astunud ja ei wõtnud enam seda ettepanekut vastu, ühtlasi ei olnud nemad ka nõus eraldi mingisuguseid siduwaid läbirääkimisi pidama ei lepingu üle, ega palgatariifi üle. Trükistöölised omalt poolt wabrikantide ühisusega läbirääkimisesse ei astunud. Nii ei saanudki läbirääkimisi sisuliselt toime panna ja kui 2 nädalat mööda oli läinud, andsid trükistöölised trükikodadeomanikkudele teada, et seda silmas pidades, et trükikodadeomanikkude selts neile wastust annud ei ole, millest järeldada wõib, et nende leping on tagasi lükatud, on trükistöölised sunnitud 2. mail streiki wälja kuulutama. Teadaanne tuli 30. aprillil. Ministeerium pööras weel korra trükikodadeomanikkude poole, kas nad siiski nõus ei oleks eraldi wabrikantide ühisusega uue lepingu üle läbi rääkima, kuid tuli wastus, et trükikodadeomanikkude seltsil midagi juurde lisada ei ole endistele seletustele. Peale selle andis töö-hoolekandeministeerium asja seisukorrast teada ajutisele walitsusele. Ajutine walitsus ei arwanud ennast ka mitte kompetent olewat seda asja likwideerima ja sellekohase tähendusega saatis selle küsimuse Asutawale Kogule otsustamiseks. Asutawa Kogu juhatus läkitas asja uuesti ajutisele walitsusele tagasi, ajutine walitsus omalt poolt saatis selle jälle töö-hoolekandeministeeriumile. Niisuguses seisukorras oli asi, kui 8. mail uus Wabariigi Walitsus sai walitud. 9. mail Wabariigi Walitsus kohustas mind rutuliselt läbi rääkima töölistega ja tööandjatega ja järele kaaluma, kas ei ole mitte wõimalik pooltel kokkuleppele tulla. Samal päewal mina kutsusin ministeeriumi wabrikantide ühisuse juhatuse liikmeid, sest wabrikantide ühisus pidi olema kompetent selle lepingu asjus. Kuid ministeeriumi ilmunud wabrikantide ühisuse juhatuse liikmed ei teadnud sisuliselt trükistöölise lepingu kohta midagi lähemalt

ütelda, neile oli see küsimus wõõras, ja ütelda, missugused punktid uues lepingukawas neile wastuwõetawad on ja missugused mitte, nemad ei teadnud.

Mina palusin ministeeriumi tulla trükikodadeomanikkude esitajaid, kuid umbes paar tundi hiljem telefoneeris härra Paalman, trükikodadeomanikkude esitaja, et nemad on oma seletuse juba annud, nendessee asi ei puutu, otsustagu seda wabrikantide ühisuse komisjon. Nii ei saanudki ma teada, mis trükistöölise lepingukawas trükikodadeomanikkudele wastuwõetaw on ja mis mitte wastuwõetaw ei ole. Seda ei teadnud ka trükistöölised.

Trükistöolistega läbirääkimised olid wahle paremad. Esialgu nõudsid trükistöölised, et peaks ühekorraga vastu wõetud saama nende lepingukawa ja palgatariifi. Kuid läbirääkimistel andsid nemad järele, et wõiks küsimust lahutada, nimelt palgatariifi lepingukawast, ja kui lepingukawas kokkuleppele peaks jõudma, siis oleks nemad nõus palgatariifi küsimust edasi lükkama ja tööd algama.

Järgmisel päewal, 10. mail, andsin Wabariigi Walitsusele oma läbirääkimiste tagajärgedest teada. Arwati tarwilikuks weel kord katsuda trükistöölise ja trükikodadeomanikkude wahel läbirääkimisi korraldada. Läbirääkimised wõttis oma peale peaminister Strandman. Samal päewal kell 6 õhtul olid kutsutud trükikodadeomanikkude esitajad peaministri juurde. Esialgu koosolekul awaldanud trükikodadeomanikud oma nõusolemist iseseiswalt, eraldi wabrikantide ühisusest, trükistöolistega läbirääkimisse astuma. Kuid mõni tund hiljem telefoniteel olla jällegi mõista antud, et nemad ikka eraldi läbirääkimisi pidada ei saa. Ja kui pühapäewa hommikul, see on 11. mail — trükistöölised ja trükikodadeomanikud peaministri kutsel Toompea lossi kokku tulid, siis andsid uuesti trükikodadeomanikkude esitajad teada, et nemad ei ole wolitatud, nemad ei taha lepingut arutama hakata, ega mingit lepingut teha. See olla wabrikantide ühisuse asi ja sellepärast nemad ei wõi ka mingisugust siduwat seletust anda. Et mingisugusele umbkaudselegi selgusele jõuda, missugused sisulised lahkumineku poolte wahel on ja ainult wastastikuse informeerimise mõttes sai tööliste poolt ette pandud lepingukawa ette loetud. Trükikodadeomanikud awaldasid iga punkti kohta oma arwamist, kas see

wastuwõetaw on, ehk mitte, hoiatades, et nende arwamine ei ole lõpulik otsus, et lõpuliku otsuse annab wabrikantide ühisus. Läbirääkimistest selgus, et mingisugust waba kokkuleppe wõimalust ei ole.

Nagu mina juba tähendasin, trükitöölistel ja trükikodadeomanikkudel oli juba warem oma kollektiiv-leping olnud. Sellest lepingust on mitmesugused määrused ka nüüd ettepandud lepingusse üles wõetud. Trükikodadeomanikud andsid teada, et ka need ülewõetud punktid nendele nüüd enam mitte wastuwõetawad ei ole. Mina ei taha mitte mõlemat lepingut täieliselt ette lugema hakata. Nimetan ainult mõnda lepingu punkti, mis endises lepingus 1912 a. juba maksew oli ja mida nüüd põhimõttelikult tagasi lükatakse.

Siia kuulub punkt 9 uues lepingus: „Üles öelda wõib ainult korralikul palgapäewal;“ pühade eest tasumaksmine, — uusaasta, kolmekuninga-päew, paastu-Maarja päew jne.

Punkt 25: „Ületunnitöö juures on iga kahe tunni eel weerandtunniline waheag ilma tasu maha tõmbamata“.

Punkt 30: „Kui tööline niisugusel nädalal tööle hakkab, mis pühaga algab, wõi niisugusel nädalal, mis pühaga lõpeb, siis tuleb see päew temale wälja maksta“.

Punkt 31: „Palgamaksmine sünnib laupäewiti enne tööaja lõppu....“, see on ka wanas tariifis ja nüüd mitte wastuwõetaw.

Punkt 34: „Lastakse keegi tööline mõnel pühadenädalal puhkusele ja nimelt üheks päewaks, siis tuleb temale püha täielikult wälja maksta. Lubatakse talle aga rohkem kui üks päew puhkust, siis saab ta püha eest nii mitu wiindikku makstud, kui palju päewi ta nädalas töötas (kahe püha eest nädalas pooled päewad). Jääb aga tööline terveks nädalaks ära, siis ei ole tal õigus pühade eest tasu saada“.

Nii on siin sisuliselt terve rida nõudmisi, mis juba makswad on olnud, aga mis nüüd tagasi lükatakse. Et trükitöölistel ja trükikodadeomanikud omakeskel lepingut teha ei wõinud, sest wiimased nõudsid, et leping peab tehtama wabrikantide ühisuse poolt, ja et ühtlaselt ka sisuliselt omanikkude poolt wastutulekut kokkuleppe mõttes ei olnud, siis ei jäänud ka lootust kokkuleppe wõimaluseks. Kui see küsimus oleks jäetud otsustada wabri-

kantide ühisusele, siis oleks see kestnud teadmata aega edasi.

Arwesse wõttes, et mingisugust kokkulepet poolte wahel oodata ei ole, otsustas Wabariigi Walitsus wahela astuda, et streiki lõpetada, et kõrwaldada seda hädaohtu, mille peale arupärimises tähelepanu juhiti.

Asja edaspidine ajamine oli siseministeeriumi käes ja sellest annab aru siseminister.

Lõpuks tahaks weel tähendada, et selle küsimuse lahendamisel selgnes, et makswate korralduste juures ei ole walitsusel üldse wõimalust energiliselt konflikte tööliste ja tööandjate wahel lahendada. Praegu on maksew täiesti waba kokkuleppe põhimõte ja kui pooled ise wabal kokkuleppel tülasja ei likwideeri, siis ei ole walitsusel ka wõimalusi harilikus korras energiliselt tüliküsimusi lahendada. Töö-hoolekandeministeerium kawatseb lähemas tulewikus seda korraldust muuta. Lepituskodade wahetalitus peab kõige pealt waidlejatele pooltele sunduslik olema. Lepituskatsete kestwusel ei pea mingisuguseid surweabinõusid kumbagilt poolt tarwitusele wõetama. Need parandused praegu makswisel olewa korralduse muutmise kohta tahab töö-hoolekandeministeerium lähemal ajal Asutawale Kogule ette panna. Siis ehk on wõimalik energilisemalt ja rahulikumat ettetulewaid konflikte lahendada.

Nüüd wõib aga konflikte lahendada ainult erakordsete abinõude teel. Kui aga erakordseid abinõusid tarwitusele wõtta ei taheta, siis ei saa meie konflikte üldse lahendada. (K ä t e p l a k s u t a m i n e p a h e m a l p o o l.)

Siseminister A. Oinas: Kui selgus, et kokkuleppes tööliste ja trükikodadeomanikkude wahel midagi wälja ei tule, et omanikud selle asemel, et läbirääkimistele asuda töölistega ja walitsuse wahesobitust wastu wõtta, end wabrikantide ühisuse seljataha ära peitsid — ei jäänud Wabariigi Walitsusel teist teed, kui erakordseid abinõusid tarwitusele wõtta, — streiki lõpetada ja ajalehtedele wõimalust anda wälja tulla. Seisukord oli tol ajal äärmiselt raske. Rahwa meeleolu oli igasuguste kuulujuttude mõjul ärew. Nagu Asutawa Kogu liikmed teawad, kawatseti 10. mail üldist streiki alata. Kõik raudteed, Tallinna elektrijaam, gaasiwabrik, isegi weewärk pidid täielikult seisma jääma. Ajalehtede seisaku tõttu liiksid

pealinnas igasugused kuulujutud, mis hulkade meeli pingule kiskusid. Need kuulujutud ulatasid ka frondile. Seal lootati teatawalt poolt sihikindlalt igasuguseid pahatahtlisi teateid laiali. Nimelt, Tallinna linn olewat okkupeeritud Judenitshi vägede poolt. Ei olewat enam mingisugust mõtet edasi sõdida. Pandi ette sõduritele sõjariistad maha panna ja kommunistide vägede juurde üle minna. Ma ei ütle, et need kuulujutud iseäranis laialdaselt ette oleks tulnud. Siseministeeriumi ulatasid need jutud muuseas ühe soomusrongi pealt.

Edasi olid seismas riikliselt tarwilikud trükitööd. Ei saadud edasi jätkata hädalisemaidki walitsuse töid, näituseks, raha trükkimist, mis töö sel ajal iseäranis tarwilik oli, sest et parajasti wahetati Ida markasid ja Wene rublasid meie Eesti raha vastu. Uusi Eesti rahasid trükiti ühes Tallinna trükikojas, kuid streigi pärast oli see töö täiesti seismas. Rahaministeerium oli veel teisel põhjusel raskes seisukorras, ta ei saanud sissetulekumaksu wõtmist tarwilikult korraldada: tarwilised planketid ja raamatud olid pooleli trükis. Täbaras seisukorras oli ka Tallinna linnawalitsus, kes sunnitud oli linnawolinikkude kandidaatide nimekirju masinal kirjutama ja neid uulitsanurkadel pikkade, tahmaste poognatena välja kleepima. Ei olnud wõimalust ka walimiskaarte walmistada ja walijatele koju kätte saata. Mõni päew enne endist walimise tähtaega oli walijate poolt ainult umbes 700 walimiskaarti välja wõetud. Oleks asi niiviisi edasi läinud, oleks ehk walimise tähtpäewaks ainult mõni tuhat walijat walimiswõimaluse saanud. Sama raskes seisukorras olid teised Põhja-Eesti linnad, kus Tallinna lehti loetakse. Ainuke ajaleht, mis Tallinnas wahpeal ilmus, oli pörandaalune „Kommunist“. See sai otse monopoolse seisukoha omale kätte. Kirjeldatud umbset seisukorda ei leidnud walitsus wõimalikuks mitte enam jätkata. Tuli kiireid ja erakordseid abinõusid tarwitusele wõtta. Kuna omanikud järelandmatad olid, jäi järele trükikodasid sekwestreerida. Selle otsuse tegi Wabariigi Walitsus 9. mail, wolitades siseministeeriumi seda täide saatma kiires korras. Sekwestreerimine sai toime pandud kolme päewa jooksul ja 14. maiks oli sekwestreeritud 5 kõige tarwilikumad trükikoda. 15. mai hommikul ilmusid juba ajalehed ja sellega oli see raske painajalik

umbkotis olek lahendatud, mis kestis 14 päewa.

Palweid trükikodade sekwestreerimise kohta andsid siseministeeriumile kõik ajalehed, ka „Maaliit“, kes praegu nii pahane on trükikodade sekwestreerimise pärast, tõendades, et see olewat mingisugune enamlus, konfiskeerimine. Palweid trükkimise wõimaldamiseks on siseministeerium saanud suurel hulgal väga mitmelt poolt. Kõiki neid palweid ei olnud siseministeeriumil kahjuks mitte wõimalik täita, sellepärast, et palju raskusi teeb suure arwu sekwestreeritud trükikodade walitsemine. Kõiki trükikodasid korraga sekwestreerida oleks liiga tülikas olnud. Hõlbus on neid riigi kätte anda, see ei ole keeruline toimetus, kuid raske on neid majandusliselt wiljakalt töötama panna. On tarwis kohaseid ametnikka, kuid siseministeeriumil ei ole neid praegu mitte käiksest välja raputada. Sellepärast on, ehk küll väga mitmelt poolt siseministeeriumile peale käiakse ja palju hädalisi trükiasju järke ootawad, senni ainult 5 trükikoda sekwestreeritud, kus praegu 206 töölist töötawad. Sekwestreerimine on Wene walitsuse poolt 1916 a. väljaantud sekwestreerimise seaduse põhjal toimetatud. Selle seaduse järele võib walitsus trükikodadega talitada, kui omanik. Ta ei saa ainult neid müüa, pantida — seega ülemat omanikuõigust tarwitada. Trükikojad on ajutiselt riigi tarwitada ja kui riik wõimaliku leiab olewat neid tagasi anda, siis saawad nad omanikkudele tagasi antud ühes kohustustega ja õigustega, mis trükikodade peal tagasiandmise ajal on. Sekwestreerimise ajal võib riik trükikodasid tarwitada, nagu omanik oma äri. Seal juures võib riik kogu sissetulekust 10% administratsiooni kuludeks wõtta.

Käsi käes esimese, nimelt Paalman'i trükikoja sekwestreerimisega, kus rahasid trükiti, käisid läbirääkimised trükitöölisega. Esialgu seadsid trükitöölised õige rasked tingimised üles. Walitsusele pandi ette, et sekwestreeritaks 7 kõige suuremat trükikoda kauemaks ajaks. Pandi veel teisi raskeid tingimisi ette, kuid neist saadi üle ja trükitöölisega lepiti kokku, aluseks wõttes nende poolt ettepanud lepingukawa, välja arwatud palgatariffid, mis pärastpoole pidid lahendatud saama ja punkt 21, mis käib okkupatsiooni ajal maksmatajäänud palkade kohta pühapäewade eest ja punkt 23, mis käib ringtöölise kohta. Peale selle on veel re-

daktsioonilisi parandusi teiste punktide kohta, millel suuremat sisulist tähendust ei ole. Tähendatud läbirääkimisi sai peetud töö-hoolekandeministeeriumi esitaja juuresolekul. Leping sai ühelt poolt minu ja teiselt poolt trükitöölise ametiühisuse esitaja poolt alla kirjutatud. Selle lepingu põhjal töötavad praegu 5 trükikoda.

Palgaasi on praegu töö-hoolekandeministeeriumis lahendada. Kui kaugele sellega on jõutud, ei ole mul praegu teada, kuid loodetavasti saab ka see küsimus rahuloldawalt otsustatud.

Trükikodade sekwestreerimisest sai trükikodadeomanikkudele ette teatatud, et kui nemad nõus ei ole trükitöölisega lepingut tegema, kui kokkulepet ei ole saawutatud, siis saawad trükikodad kiire korras sekwestreeritud. Selle peale tuli trükikojaomanikkude poolt wastus, et nemad väljaspool wabrikantide ühisust ja trüki- ning köitmiskodade omanikkude seltsi mingisuguseid lepinguid töölistega alla kirjutada ei saa. Selle järele kirjutasin mina teatawale ametnikule orderi trükikojade sekwestreerimiseks. Ülewõtmise juures sai trükikojaomaniku ja riigikontrolli esitaja juuresolekul akt tehtud kõigi nende asjade üle, mis trükikojas leiti. Et mõnes trükikojas inwentuuri, mis seal õiguse pärast pidi olema, ei olnud, oli seal akti tegemine raskendatud. Ma pean tunnistama, et kahes trükikojas on tarwis põhjalikumalt inwentuuri teha, praegu tehtakse juba ühes, lähemal päewil alatakse ka teises, et iga asja võimalikult kaaluga üles tähendada. Täielik inwentuuri tegemine, kus oleks üles tähendatud ka waranduste wäärtus, on kawatusel. Omanikkudele annab siseministeerium õiguse oma trükikodasid järele waadata, seal käia. Korralduste tegemine on neil aga keelatud.

See abinõu, mida Wabariigi Walitsus trükikojaomanikkude kohta tarwitusele wõttis, ja mida mina olin kohustatud läbi wiima, on iseenesest karm ja wali, kuid erakordsed ajad nõuawad ka erakordseid abinõusid. Kui walitsusel lubatud oli hädaga oma kodanikka kümnete kaupa ära hukata, siis peab riigil ka õigus olema mõne üksiku omaniku omanduse õigust ja ärihuwi riigihuwide alla painutada. (Kii du a w a l d u s e d k e s k e l j a p a h e m a l p o o l.)

Juhataja **A. Birk**: Ma pean oma kohuseks seletada, et walitsuse seletuste arutamine ei ole mitte kodukorras ette

nähtud. Selle tõttu luban ma omale järgmist seletada: Wene riigiwolikogus, kus kodukord oli välja töötatud, oli ette nähtud, et pärast seda, kui minister seletust annab, siis tõstab juhataja küsimuse üles, kas tahab wolikogu kohe seletust arutama hakata, wõi järgmiste koosolekute peale edasi lükata. On selle küsimuse kohta mingisuguseid ettepanekuid?

K. Parts (rhw.): Et ettepannud materjaal palju uut sisaldab ja soowitaw oleks, et Asutawas Kogus esinewad rühmad saaks asja läbi arutada, mis muidugi lühikese aja sees võimalik ei ole, siis panen ma rahwaerakonna rühma nimel ette, et sisulik seletamine saaks järgmise koosoleku peale edasi lükatud.

Juhataja **A. Birk**: Rahwaesitaja Parts'i poolt on ettepanek tehtud arutamist walitsuse seletuse kohta mõne järgmise koosoleku peale edasi lükata. Sõna on ettepaneku kohta rahwaesitaja Ast'il.

K. Ast (sd.): Walitsuse esitajad on siin seletust annud üheainsa küsimuse üle. Need seletused, mida siin jagati, olid juba waremaltki ilmunud. Kes hoolega Tallinna ajalehti luges, see teadis ka, kuidas trükikodasid üle wõeti ja missuguse seaduse põhjal; lähemad kirjeldused ülewõtmise üle, mida ajutise walitsuse esitajad siin andsid, ei sisaldanud palju sarnast materjaali, mis täitsa uus oleks olnud Asutawa Kogu liigetele. Kui teadete kohta seisukohta tahetakse omandada, siis arwan, et oli Asutawa Kogu liigetal, kes eriti sellest huwitatud olid, võimalik kõiki teateid koguda ja kõigi walitsuse poolt wõetud sammude kohta seisukoht wõtta, sellepärast näib mulle, et ei ole mingit tarwidust läbirääkimisi järgmise koosolekuni edasi lükata, waid neid wõiks otsekohe pidada, seda enam, et tänane päewakord selle läbi õieti ümmarguseks jääks. Aga kui rühmade esitajad ja rühmad siiski soowiwad enne läbirääkimisi omawahel nõu pidada, siis wõiks väikese waheaja teha. Läbirääkimisi aga sootuks edasi lükata mõneks teiseks koosolekuks näib küll täitsa otstarbetu olevat.

Juhataja **A. Birk**: On weel teine ettepanek rahwaesitaja Ast'i poolt, — waheaga teha, kuna rahwaesitaja Ast sisulikult rahwaesitaja Parts'i wastu rääkis. Sõna on ettepaneku kohta rahwaesitaja Temant'il.

J. Temant (maal.): Ma arwan, sarnaste küsimiste juures, kui praegune,

peab võimalikuks tehtama, et rahwaesitajatel kõik tarwisminew materjaal käepärast on. Nende teadete järele, mis meil käes olid, pidid täna arutusele tulema kaks seadusprojekti, nimelt kolmandal lugemisel see eelnõu, mis teisel vastu võtsime ja meie riigi põhiseadus. Et meie walitsus täna teatawa arupärimise peale wastust tahtis anda, see oli minule teadmata. On selge, et kui meie walicaja teeme, mitte igal ühel, vähemalt mitte minul, võimalik pole seda materjaali siia tuua, mis tarwis. Näituseks tõendas härra minister Oinas, nagu oleks ainult wiis trükikoda üle võetud, minu teades on neid aga kuus: kuuendat on hakatud üle võtma. Selleks, et ühte ehk teist tõendada, peawad dokumendid käepärast olema. Nii on ka palju teisi asju ette toodud härra Oinase poolt, nagu, et rahaministeeriumil on huwi olnud trükikodasid üle võtta. Ka sellele mõttele wastuwaidlemiseks on tarwis materjaali, et näidata, et see mitte nii ei ole. Minu teadmise järele on härra ministri teated ekslikud. Rahaministeeriumi esitajatel oli minu teadete järele palju rohkem soowi, et töö wanas korras edasi kestaks. Ma arwan, et see Asutawa Kogu liigetele ükstaspuhas ei ole, kas võimalust antakse näidata, on ministri waated ekslikud, wõi mitte. Sellest seisukohast wälja minnes on arupärimised tähtsad. Rahwaesitajal on võimalus antud ligemalt waadata, mida ministrid tõenduseks annawad. (Naer pahemal pool.) Siin ei ole iseenesest midagi naeruwäärt. Kui meie praeguses sihis edasi läheme, siis meie muidugi wäga kaugele ei jõua. Kui härra ministri poolt tähendati, et isegi inimesi oleme ohwriks toonud, siis on see saatuse asi, mitte meie ei too inimesi ohwriks, waid meid sunnitakse seda tegema meie wastaste poolt, meie oleme sunnitud endid kaitsema. Teine seisukord on praegusel korral, siin astub walitsus teatawaid samme, mis, nagu mina aru saan, maksimatele seadustele ei wasta.

Toetan rahwaesitaja Parts'i ettepanekut, walitsuse teadaande arutamist järgmisel koosolekul päewakorda üles võtta.

Juhataja A. Birk: Sõna on ettepaneku kohta rahwaesitaja Seljamaa'l.

J. Seljamaa (tõer.): Mina waidlen rahwaesitaja Parts'i ettepaneku vastu neilsamadel põhjustel, milledega esines rahwaesitaja Ast.

Härra Temant'i kõne juurde üle minnes pean järgmist tähendama. Siin toodi ette, et ei ole rahwasaadikutel mitte küllalt võimalusi kõiki materjaali saada, mis streigi küsimusesse puutub. Sellest on mõni nädal möödas, kui üksikute rahwasaadikute poolt siin arupärimine walitsusele ette kanti. Rahwasaadikute kohus, kes streigi üle huwitust tundsid, oli sel ajal seda materjaali koguda ja ennast selle küsimusega tutvustada. Meie pöörasime walitsuse poole küsimisega, mis mõtleb ehk tahab walitsus ette võtta trükikodade streigi lõpetamiseks. Meie wõime siin otsusele tulla, kas need sammud, mis walitsus ette võtnud, kas need on õiged, wõi mitte, wõime selle üle praegu waielda. Kui rahwasaadik Temant selle peale tähelepanu juhtis, et temal ja ka teistel materjaal puudub... (J. Temant (maal.): Mitte materjaal ei puudu, waid pole kaasas), ...et seletust anda, ütles ta hiljem oma seletusega, et tal materjaal käes on ühe ja teise wäite wastu waidlemiseks — siis arwan ma, et praegusel silmapilgul pole põhjusi arupärimise seletust järgmiseks koosolekuks edasi lükata ja toetan rahwasaadik Ast'i ettepanekut waheaga teha.

Juhataja A. Birk: Esimese ettepaneku wastu, mis rahwasaadik Parts tegi, on 2 rääkinud, üks on poolt rääkinud. Sõna wõib weel rahwaesitaja saada, kes poolt rääkida tahab. Sõna on rahwaesitaja Parts'il.

K. Parts (rhw.): Põhjus, mis rahwasaadik Ast'i poolt ette toodi ja Seljamaa poolt toetati, oli see, et rahwasaadikud, kes asjast huwitatud olid, endile teateid kogunud on, ja enesele walitsuse käest teateid wõisid muretseda. Ma arwan, et seisukord peaks küll wõimatuks muutuma, kui rahwasaadikud, kes asjast huwitatud on — ja Asutawa Kogu 120 liiget on kõik huwitatud — kui nad kõik peaksid walitsuse poole pöörama küsimistega, arupärimistega ja seletuste nõudmistega, et siis walitsus oleks üle ujutatud arupärijatest. Mina arwan, et sarnane seisukord ei ole mitte normaalne — walitsus esineb oma seletusega kogu rahwaesituse ees ja sel teel saab Asutaw Kogu selle materjaali kätte ja wõib omalt poolt materjaali arutamisele asuda. Kui küsimust tõsiselt tahetakse arutada, peaks seletuse kohta seisukoha wõtmine edasi lükatama.

Juhataja **A. Birk**: Sellega on kaks rahiwaesitajat poolt ja kaks wastu rääkinud. Panen hääletamisele rahiwaesitajate Parts'i ettepaneku. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek tagasi lükatud. On teine ettepanek tehtud — waheaega määrata. Poolt on kaks rääkinud, kas soowib keegi sõna wõtta wasturääkimiseks? — Sõna on rahiwaesitaja Temant'il.

J. Temant (maal.): Austatud rahiwaesitajad, ma usun, et kui võimalus antakse, et wõiks koju minna ja seda materjaali kaasa tuua, mis tarwis on, siis on waheajal tähtsus. Lühikese ajaga aga seda juba teha ei saa. Paremini juba siis otsekohe edasi minna. Sellepärast teen ettepaneku selles mõttes.

Juhataja **A. Birk**: Kas keegi weel selle ettepaneku wastu tahab rääkida? Ei keegi. Ma panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamus on waheaja poolt. Kas tehakse ettepanekuid waheaja pikemuse kohta? Paremini poolt tehakse ettepanek kaks tundi waheaega määrata, kuna parema tiiva Asutawa Kogu liikmed suuremalt osalt saalist lahkunud on. Palun korda pidada. On ettepanek tehtud pehmalt poolt $\frac{1}{4}$ tunniks waheaega määrata. On ettepanek tehtud 2. tunnilist, tunnilist ja weerandtunnilist waheaega teha. Ma panen hääletamisele kõige pikema, see on 2. tunnilise waheaja. (Hääletatakse.) Mitte ühte häälet ei ole poolt. Täheleb, see ettepanek ei ole wastu wõetud. Panen hääletamisele teise ettepaneku tunnilist waheaega määrata. (Hääletatakse.) Seega on ka see teine ettepanek nähtawa enamusega tagasi lükatud. Siis oli ettepanek tehtud weerandtunnilist waheaega määrata. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud. Kuulutan $\frac{1}{4}$ tunniks waheaja.

Waheaeg algab kell 5.

Waheaja järel algab koosolek kell 5.18 min.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk**.

Sekretäri kohal abisekretär **A. Jürman**.

Juhataja **A. Birk**: Koosolek läheb näewakorras edasi.

K. Ast (sd.): Trükitöölise streik oli, nagu walitsuse esitajate aruandest sel-

gus, riiklise tähtsusega. Seda seisukohta jagasid enne, kui arupärimine sisse anti, ka need, kes istuwad seal, kust nüüd tühi koht silma paistab. Mispärast nüüd, kus trükitöölise streik likwideeritud on, kus ajalehed uuesti ilmuwad, kus trükitöösõna paine alt wabastatud on, mispärast nüüd nii närwiline oldakse, et isegi tühjade kohtadega protestituju awaldatakse, see on täitsa arusaamata. Siis kui trükitöölise streigi asjus arupärimine ajutisele walitsusele anti, seletati, et trükitöölise streik praeguse seisukorra juures edasi kesta ei tohi. On kõige energilisemaid samme tarwitatud, et streiki likwideerida. Weel enam: tehti walitsusele etteheiteid, et walitsus küllalt energiliselt ei ole talitanud, et walitsusele ei olewat teada streigi küpsemine, kuna juba 14. aprillil sellekohane teade tööliste poolt sisse tuli. Sarnasest arwustamisest ja sarnasest etteheitest pidi walitsus iseenesest järeldama, et Asutaw Kogu kõige otsustawamaid samme heaks kiidab, mis walitsus streigi lõpetamiseks astuma saab, ja walitsus, ära nähes, et mingisugust konflikti lahendamise teed ei ole, ja et üks luwitatud pool täiesti ning kategooriliselt läbirääkimistest ära ütleb, astus kõige energilisemaid samme, wõttis trükikojad oma walitsemise alla, selleks makswaid määrusi sekwestreerimise asjus tähele pannes. Kas üldse 5 või 6 trükikoda on üle wõetud, see ei peaks iseenesest sugugi tähtis olema ja ma arwan, et siseminister, kes selle üle seletust andis, kui palju trükikodasid on üle wõetud, wastuste annab ka täiendawate küsimiste peale. Kindel on aga see, et olgu nüüd 5 või 6 trükikoda üle wõetud, aga ülewõtmine sündis täiesti seaduslikus korras ja kõikides trükikodades ühetaoliselt; erandid ei tehtud ei selle ega teise trükikoja kasuks ülewõtmise juures. Sellepärast leiame meie, et trükikodade sekwestreerimine kahtlemata niiviisi sündis, et seda heaks tuleb kiita.

Et trükikodade ülewõtmine otstarbekohane oli, seda kuulsite meie muuseumis selgest wäga õigest seletusest, et kuna terwe ajakirjandus sunnitud oli waikima, üks leht, kellel praeguse olukorra juures mingisugust eluõigust ei tohiks olla, wabalt välja tuli. Mida soowitakse sellega öelda, mida soowitakse sellega kätte saada, et nüüd, kus walitsus seda on teinud, mis temalt nõuti, koguni isäralikku termini walitsuse tegewuse uurimiseks nõutakse? Kas siin ei ole wast waiklane omaniku instinkt uuesti kõnelema haka-

nud, et ühelt poolt on küll hea, et streik lõpetati, kuid teiselt poolt need abinõud, millega seda toimetati, ei kõlba kusagile. Ma tahan kuulda, kas sealt poolt leitakse teisi abinõusid, mis rohkem otstarbekohased oleks. Meie oma poolt võime üht kahjatseda, et mitte kõik trükikojad pole üle võetud. Igatahes näeme meie, et töö nendes trükikodades, mis üle võetud, väga hästi, väga korralikult läheb. Kuuldavasti ei ole veel kõik trükitoölised tööd leidnud, sellepärast võiksin soovitada, et valitsus neid samme, mida ta astunud on, veel jätkaks ja nii palju trükikodasid üle võtaks, et kõik töölised kindlustatud oleks töösaamise mõttes. (Kii-dua waldused pahemal pool ja keskel.) Edasi, kui selgub ja meie ei kahtle selle juures, et trükikojad korralikult töötavad, et on juhatajad, kes nüüd trükikodades nõnda toimetavad, et trükitoöstus selle all ei kannata, kus need ettevõtjad, kes 130% kasu tahtsid, kõrvaldatud on, ja asi iseendast väga otstarbekohaselt ja korralikult edasi läheb, küsimus tärkab: on ehk aeg kõnelda sellest, kas üldse trükikodasid nende endistele omanikkudele tagasi anda? Mis otstarbeks neid tagasi anda? Kas tõesti selleks, et omanikud 130% puhast profiiti sealt lööks?! Selleks otstarbeks igatahes meie trükikodasid nende omanikkudele tagasi andma ei hakka. Kuid see on tulewiku küsimus ja sellest ei maksa täna pikemalt rääkida. (Kii-dua waldused pahemal pool.)

J. Temant (maal.): Ma pean ütleva, et ma tähelepanuga kuulasin sotsiaaldemokraatide rühma esitaja ja liideri kõnet. Ma leidsin sellest kõiki muud, kuid ainult mitte seaduslikku põhjendust selle kohta, mis valitsus ette võtnud on. Kui meie vaatame neid asjaolusid, mis sundisid valitsust trükikodasid üle võtma, siis on seal iseäranis tähtis üks kiri, mis siseministeerium „Ühiselu“ trükikojale 13. mail 1919 aastal saatis. Selle kirja ära kiri on jul tumisi mul käes, ja sellest näeme, et ülewõtmise käsk mitte taewast kukkunud ei ole, et ülewõtmise valitsuse enese tarkuse tõttu ei ole sündinud, waid see samm on jaolt tingitud sotsiaaldemokraatlise rühma häälekandja toimetuse nõudmise läbi. „Sotsiaaldemokraadi“ toime tus pööras siseministri poole ja nõudis, et „Ühiselu“ trükikoda sekwestreeritud saaks. Edasi on näha sellest kirjast siseministri isesugune olek trükikojaomanikkude

wastu, nimelt järgmistes lausetes: „Silmas pidades seda asjaolu, et trükikodade-omanikud tööliste nõudmistele lepingu asjus vastu ei tule, palun teid weel täna, 13. mail, mitte hiljem kui kell 2 wastata, kas olete walmis wiibimata alla kirjutama ametiühisuste poolt ette pandud lepingule.“

Nii siis näeme, et hommikul kiri koju saadetakse ja nõutakse trükikoja-omanikkudelt, et nad mitte hiljem, kui kell 2 samal päewal tingimistele alla peawad kirjutama, wastasel korral sekwestreeritakse nende trükikojad. Mina saan aru, kui majanduslise wõitluse juures riigiwõimu poolt ühepoole kasusid teatawas piiris kaitstakse, aga praegune seisukord on minul siiski arusaamata. Kas seda nimetatakse lepinguks, kokkuleppeks, kui öeldakse, et kui kell 2 tingimised mitte alla ei ole kirjutatud, siis sekwestreeritakse trükikojad. Maitse asi. Mina isiklikult aga arwan, et see tunnistuse annab isesugusest walitsemise wiisist meil wäikeses Eestis. Kui nüüd sarnased asjaolud põhjuseks olid selleks, et trükikodasid sekwestreerida, kui selleks küll oli, et ühe woolu häälekandja, „Sotsiaaldemokraat“, seda nõudis, siis seda rohkem on huwitawad need seadused, mille peale põhjendakse sekwestreerimist. (W a h e l h ü ü d e d: K a s „M a a l i i t“ e i n õ u d n u d?) „Maaliit“ ei ole palunud ega ei tee seda ka mitte. Ma olen pika kannatusega: kui teie woolu esitajad räägiwad, siis kuulama alati waikselt. Sekwestreerimist põhjendatakse muuseas 1916 a. 22. oktoobri seaduse peale, mis wälja antud Wenemaa ministritenõukogu poolt § 87 põhjal, Wenemaa põhiseaduse § 87 ei wõiks meil Eestis aga mõõduandew olla. Seal nõutakse, et selle põhjal wäljaantud seadus 2 kuu jooksul duumasse sisse antud pidi saama. Ma oleks väga tänulik, kui mulle näidatakse, millal anti 1916 a. 22. oktoobri seadus Wene duumasse sisse. Senni ei ole seda tehtud. Edasi, iseäraline on see ülewõtmise wiis, millest herra siseminister rääkis. Jah — nüüd nad teewad muidugi! Nüüd wõetakse kõik abinõud tarwitusele, et omanikkude kasud selle all ei kannataks. Ma arwan, et omanikud wõiksid ehk tänulikud olla, et nüüd seda tehakse, vähemalt lubatakse teha. Ainult see ajutine seadus, millest praegu walitsus räägib, ja mis tema arwates sekwestreerimise seaduslikeks aluseks oli, nõuab midagi teist, nõuab inwentuuri tegemist. Kuid inwentuur peab enne

ülewõtmist telitud saama, alles siis wõib üle wõtta. Siin on aga asi ümberpöördukt: Wõetakse esiti warandus üle, Jumal teab, mis temaga tehakse, siis alles hakatakse inwentuuri tegema. Kui ükskord inimene warandust tagasi nõuab — wahelpeal on see ju wõõrastes kätes walitseda olnud — milles on siis tagatis, garantii, et omanik oma waranduse sel näol kätte saab, kuidas see temalt ära wõeti. Kui 22. oktoobri 1916 a. seadusest räägitakse, siis nõuab igatahes see seadus, et enne peab inwentuur tehtud saama ja siis alles tohib ütelda: „Nüüd oleme üle wõtnud“. Siin on aga see telitud ümberpöördukt. Need, kes siis, kui enamlaste walitsus meie juures olemas oli, trükikodasid ära wõtsid, need toimetawad nüüd sel samal teel ja näol, kuidas nad siis toimetasid, kui weel enamlased olid. Praegu öeldi, nagu meie kuulsime, siseministri poolt: „Meie tegime küll natukene ruttu, ruttasime, aga nüüd hakkame korraldama“. Räägitakse, et hirmus suur hädaoht on olnud, mõtelge ometi! Walimiskaarte ei ole ära toodud, ainult seitse-, wõi kaheksasada! Sellepärast olla tarwis olnud sekwestreerida. Mis küll siin kõik ette ei tooda seks, et õigustada oma tegewust. Mis on sekwestreerimisel sellega tegemist praegu, kas Tallinna kodanikud oma walimiskaartid ära tõid, wõi mitte. Leiab sotsiaaldemokraatia, et nad praegusel ajal wiimaste Tallinna sündmuste tõttu liiga wähe Tallinna linnawalimistest osa wõtawad, mis on sellel asjaolul sellega tegemist, kas trükikodasid üle wõtta wõi mitte. Mina vähemalt midagi ühist ei leia. Mulle näib ainult see kindel olewat, et mingisugust asjalikkü põhjendust, ei oluliselt ega seadusliselt selle teo õigustamiseks ette ei ole toodud. Räägitakse kõikidest asjadest, räägitakse muuseas ka sellest, et rahaminister olla wäga selle üle rõõmustanud, kui üks trükikoda sai üle wõetud — Paalmani oma, kui ma ei eksi, nagu ma aru sain siseministri kõnest. Wist teab ka härra minister seda, kui ta kõik teab, et seal trükikojas wäikesed sekeldused olla olnud, midagi olla seal kaduma läinud pärast ülewõtmist. Enne pole seal sarnast asja juhtunud. Kas keegi teine minister ülewõtmise üle rõõmustab wõi mitte, seda jätke juba selle teise ministri asjaks. Ta wõib ise oma rõõmu awaldada, kui ta seda kohase leiab olema. Kui seda peaminister teeb, kes kõiki ministrid esitab, siis on see arusadaw. Kui aga siseminister praegusel kor-

ral üles astub ja rõõmu awaldab teise ministri nimel, siis ei leia mina sellele ei moraalist ega õiguslist alust. (N a e r p a h e m a l p o o l.)

Kui ma sekwestreerimise küsimuse juurde tagasi tulen, siis arwan ma, et nõndawiisi igatahes, kui toimetatud on, toimetada ei saa. Kui elu tarwitab isesugust korraldust, ja kui seadused, nagu me kuulsime, seks mitte abinõusid ei anna, noh, siis looge sellekohased seadused, sellest ma saan aru. Sellest ajajärgust peame meie aga möödas olema, kus walitsus kõiki teha wõib, mis ta tahab, kõiki abinõusid tarwitada wõib, mis heaks arwab, ilma et ta makswaid määrusi silmas peaks. Meil, ajutise walitsuse ajal, tuldi ikka pahemalt poolt seaduslikkusega wälja, katsuti isegi tihti kunstlikult näidata, et seaduse wastu on eksitud. Ja nüüd? kus on seadus! Kui streigi lõpetamise abinõu on trükikodade ülewõtmine ilma seaduslise aluseta!

A. Weiler (töer.): Kaks nädalat waikis ajakirjandus. See oli õudne aeg, kus kuulujutud liikusid, üks hirmsam, kui teine. Ainult kaks trükitud sõna olid laiematele hulkadele kättesaadawad — põrandaalune ajaleht „Kommunist“ ja teine, mis mul ka kaasas on, ta kannab nime „Meie trükitööline ja isamaa“. Siin juba walitsuse esitajad seletasid, missuguste raskustega oli tegemist, et kokku saada mõlemaid wõitlewaid pooli. Minule, kui ajakirjanikule on see asi südame lähedal. Olen kuus aastat umbes neissamas tingimistes tööline olnud; pean ütleva, et minu äranägemise järele suur osa trükistööliste tariifi nõudmistest olid tegelikult juba makswad, ka härra töö- ja hoolekandeminister tõendas siinkohal, et suur osa neid punkte juba 1912 aasta tariifilepingus seisis. See oli ka nii. Kuid iseloomulik, et neid lepingu punktisid omal ajal maksuma wõidi panna, mitte ärewal 1905. aasta rewolutsiooni ajal, waid kauget hiljem, 1912 aastal, kus kõik meeled rahul olid, kus ei saa ühte wõi teist poolt süüdistada, et siin mingisugune surwe oli, et siin waba kokkuleppimist ei olnud. Ma toon siin ainult kaks punkti ette, mille kohta ka minister seletas, et siin pere-meeste tähenduse järele kokkulepe võimalik ei ole. Üks neist punktides on, et sel juhtumisel, kui pühad langewad nädala keskel olewate äripäewade peale, tööpäewad wälja makstakse. See on loomulik ja alati olnud juba mitme aasta jooksul.

Missugused need pühad on, loen tariifi lepingu projektist ette: Paastu-Maarja päew, suurree, lihawõtte teine ja kolmas püha, taewaminemise päew jne. Teine punkt, milles kokkulepet ei loodetud saada, on see tööliste nõudmine, et palk laupäewal tööajal välja maksetaks. Kes tööline olnud, teab, missugused raskused siis on, kui palka mitte tööajal välja ei makseta. Töölised on pidanud palga järele ootama hilja ööni. See punkt oli trükikojaomanikkudel 1912 aastal wastu võetaw, miks ta siis nüüd 1919 aastal wastu võetaw ei ole. See on ju niisugune harilik nõudmine, mis igalpool läbi viidud peaks olema. Ja muuseas olid ka need punktid aluseks, et mitte lasta 1½ nädalat ajalehti ilmuda ärewal ajal. Ma ei hakka teisi üksikuid punkte tööliste nõudmistest ette tooma. Need on igaühel teada, näituseks: soojus töötubades ei tohi alla 12° olla, igas töökojas peab riiehoiuruum olema, õpilase terwis peab enne õppimisele astumist arsti poolt läbi waadatama jne. Tegelikult olid ¾ tööliste nõudmistest juba makswad, nad ei olnud ainult mitte must walge peal fikseeritud. Lähem edasi, selle lehe juurde (näitab lehte). Ma olen sellest kaugel, et praegusel silmapilgul asuda sarnasele seisukohale, kui eelkäija asus, et trükikojad lõpulikuks ülewõtmiseks küpsed on. Kuid ma ütlen, kui me seda lehte, mis siin on, lähemalt vaatame, siis selgub ka need algallikad, miks asi nii terawaks läks. Lehtleht algab peale väga iseloomulikult järgmiste sõnadega: „Kes töölisteliikumist tähele on pannud, on leidnud, et selle iseloomuks alati kõige suurem hoolimatus üldsuse vastu on.“ Ma ei hakka järeldusi tegema. Ma usun, neil härradel, kes alguses meeleeärewuses saalist lahkusid, põhjendades, et neil materjaali kaasas ei ole, ja hiljem nende samade siniste kaantega kõnetooli astusid ilma üleliigsete seletusteta, arusaadaw on, misjaoks sarnaseid lehti laiali laotati. Üleskutses murtakse pead, kust see raha võib tulla, mille waral streiki jätkatakse, kas Lenini või mõne suure Wene rahameeste sündikaadi käest. Ma usun, kui siin jutt rahast ning sündikaadist, siis peame täie õigusega küsima, kust siis trükikojad selle suure jõu võtsid, kas ei seisa just nende seljataga sündikaat. Meie näeme konflikti lahendamisel iseäralist kurbloolikku seisukorda. Ministrite koosolekul olid trükikojaomanikud töölistega nõus leppima, hiljem aga enam mitte, nad

olid seda nii ütelda rumalast peast ütelnud vastu wabrikantide ühisuse tahtmist. Waadake, siin on see sündikaat, siin ongi nüüd põhjus, miks võitlus nii kaugele võis minna. Minu arwates, kui walitsus kareda käega astus välja selleks, et arreteerida ametiühisuste kesknõukogu silmapilgul, kus wiimase tegewus kõigile hädaohlikuks muutus, siis leian mina, et walitsus ka teisel pool karedat kätt oleks pidanud tarwitama ja siin oli ta õrn weel. (Käteplaksutamine pahemal pool.) Puudutan siin weel ühte asja. Need trükitööliste nõudmised, üteldakse peremeeste üleskutses, oleks sundinud iga meest oma taskust rohkem raha välja andma. Kuid tähelepanemiseks on mul siin üks dokument kaasas, olen seda hoidnud mitu päewa igaks juhtumiseks. Selle nimi on „Trükitööde ja raamatuköitmistööde hinnakiri“. Tallinna trükikodade ja raamatuköitmise töökodade omanikkude poolt 2. jaanuaril 1919 a. alammääraks kinnitatud. 1 punkt ütleb: Ladumistunni eest 6 marka 50 penni, kuna samal ajal tööliste makseti 2 m. 25 p., nii on see wahe peremeeste kasuks ainult 4 m. 25 penni. 1.000 tähe pealt korpus ja tsitsero 3 marka 50 penni ja ajalehe ladumine 4 marka. Igaüks, kes lehe juures on olnud, teab, et laduja laob ühes ärapanemisega keskmiselt 200 rida, see on umbes 10.000 tähte ehk 40 marka päewas ja selle eest makseti 22 marka 50 penni. Wahe oleks siis jällegi ainult 17 marka 50 penni. Nii näeme meie, ilma et pike-malt järgmiste arwude juures peataks, kus see raskuse koorem on, mis tarwitajate peale langeb. Kui siin öeldakse, et riik ei pea ainuüksi ühe poole huwisid kaitsma. nagu rahwasaadik Temant tähendas, sealjuures muidugi arwates, et ainult tööliste huwisid on kaitsnud. Ka mina olen sel arwamisel, et riik ei pea mitte üksi ühe poole huwisid kaitsma, riik on kohustatud kogu rahwa huwisid kaitsma. Arwan, et walitsus sel juhtumisel täiesti õieti on talitanud, et ta seisukohast välja läks, mitte ühe poole huwisid kaitsma, waid kogu rahwa huwisid. (Käteplaksutamine pahemal pool.) Austatud rahwasaadik Temant eksib, kui ta ütleb, et nõudmise trükikodade sekwestreerimiseks ainult ajaleht „Sotsiaaldemokraat“ ära olewat annud, ning trükikojad selleks käima pandud, et sotsialistlikka ajalehti ilmuda lasta. Lubatagu tähendada, et sellesamale paberile ka „Tallinna Teataja“ alla oli kirjutatud. Ma usun, et

rahwaerakonna häälekandja kaugelt veel mitte sotsialistlik leht ei ole. Ma wõiks rahwasaadik Temant'i eksituste täienduseks veel seda juurde lisada, et trükkodade käimapanemise nõudmist on kogu Eesti ajalehed, isegi ka Saksa lehit „Revaler Zeitung“ awaldanud. Nii ei ole wäide... (Paremalt poolt: „Maaliit“...) muuseas ka „Maaliit“... (Paremalt poolt: Wõib öelda küll „isearalik seisukoht“...)... et üks sotsialistiline leht ilmuda oleks talitnud, mitte õige, waid kõik lehed olid adresseerinud sinna oma palwekirjad, kuhu meiegi „Waba Maa“ oma saatsime.

Kõiki seda arwesse wõttes ja waadates, et riik raskes seisukorras oli, leian mina, et ainuke asja lahendamise tee oli see, mida mööda walitsus on astunud. Kui walitsuse tegewust hinnata, siis tuleb minu arwates seda sammu rahwa ja üldsuse seisukohast waadates täitsa õigustatuks pidada. (Kiidua waldused pahemal pool ja keskel.)

H. Kruus (sr.): Konflikt trükitöölise ja tööandjate wahel ei puhkenud äkki, waid arenes pikkamööda, nädalate ja kuude jooksul. Siin on juba tähendatud nende kasude peale, mis ühelt poolt trükkikodadeomanikud said, teiselt poolt on näidatud, mis sugustes tingimistes ja oludes töötasid trükitöölised. On küllalt rõhutatud seda olukorda, milles see konflikt möödapääsemataks sai.

Töölistel, kes olid surutud nii oma palgaoludega, kui ka teiste teenistustingimistega trükkikodades niisugusele seisukorrale, kus ainumaks pääseteeks oli kindlale ja käreale wõitlusteele astumine ühendatud jõul, ei jäänud muud üle, kui wälja kuulutada streik. Trükitöölise streik ei sündinud mitte uisa-päisa, mitte hoolimata raiudes, waid see sai paratamatuks abinõuks, mida waja oli käsitada selleks, et wähegi paremaid elutingimisi saada. Oleme kuulnud walitsuse esitajate aruandest seda kõrwalepuiklemist läbirääkimisteski, mis maad leidis trükkijaomanikkude ja nende seljataga seiswate wabrikantide ühisuse poolt. Ja erapooletult asja waadates oleme tulnud wististi küll igaüks otsusele, et see streik ei olnud sedawõrd tööliste kui just tööandjate sünnitatud, kes oma äärmise järelandmatusega asja nii terawaks ajasid. Oleme saanud pildi neist läbirääkimistest, mis olid walitsuse esitajate osawõtmisel tööliste ja tööandjate wahel ja peame tu-

lema otsusele, et muud teed seisukorra parandamiseks ei olnud, kui see, millele walitsus astus. Siin on põhjendatud seda sammu mitmest küljest riikliste ja üldsuse huwidega. Meie tahaksime rõhutada, et see samm mitte ainult nende põhjustega ei ole põhjendatav, waid walitsus oli kohustatud tööliste huwides selle sammu astuma. Riigiwõim peab alati wahel segama töö ja kapitaali wahelkordadest nõrgema poole, tööliste kasuks.

Härra Temant ütles oma eelmises sõnawõtmises, et ka tal ei olla midagi selle wastu, kui riik majanduslikus heitluses wõitlewate poolte wahel segab, kuid see sündigu kindlas kujus ja wormis. Ja nii edasi arutades, hakkas tema otsima, kas on see sündinud kindlas kujus, kas on sündinud see seaduslikul alusel ja leidis, et trükkikodade sekwestreerimine ei ole nii läbi wiidud, nagu seadused seda nõuawad, nimelt olla ülewõtmisel inwentuur tegemata jäänud. Meie tahaks aga siin kinnitada, et ka sel korral trükkikojad sekwestreerida oleks tulnud, kui mingisugust „paragrahwi“ selleks poleks olnud.

Wist, kui ma ei eksi, ütles Luterus: „Jurist, kes ainult jurist, on halatsemise wäärt“. Kui nüüd tahetakse trükkikodade sekwestreerimise küsimust asetada pulas juriidilisele alusele, praegu, kus seadused veel kujunemisel on, kus kindlat seaduslist korda tarwis alles luua, kui jäädakse niisuguse seadusliku wormi täitmise külge rippuma, siis igatahes ei saada aru ajawaimust ja neist wajadustest, mis praegune silmapilk elule ette seab. Riik peab tööliste ja tööandjate majanduslikkusesse wahelkordadesse segama tööjõu müüja kasuks. Walitsuse samm oli otstarbekohane. Wõime ainult soowi awaldada, et see järjekindlalt läbi wiidaks ja et see tarwilisel korral ei piirduks ainult nende aladega, milles sekwestreerimine toime pandi, waid läheks edasi teistel aladel, ja et see ei jääks mitte lihtsaks sekwestreerimiseks, waid et sellest wälja kaswaks kindlakujuline walmistusabinõude natsionaliseerimine. (Käte plaksutamine pahemal pool.)

K. Ast (sd.): Üks kõnelejatest ütles, et tema minu sõnadest kõike muud oledat kuulnud, ainult mitte seletust selle kohta, et walitsus trükkikodasid sekwestreerides makswaid seadusi silmas on pidanud ja õiguslisi mõisteid kohaselt tarwitanud. Tema ise waatas selle küsimuse

peale eitawalt ja leidis, et walitsus mitte seaduslikkudel alustel ei ole trükikodasid sekwestreerinud, et see seadus, mida walitsus käesolewal juhtumisel tarwitas, on Wenemaal omal ajal § 87 põhjal välja kuulutatud ja wahepeal makswuse kaotanud. Mina isiklikult niisuguseid üksikasjalisi kohti Wene seaduses ei tunne, eriti huwitanud end ei ole, kas see seadus on wahepeal oma makswuse kaotanud või mitte. Ja ma pean oma suureks häbiks siin tunnistama, et sellekohta sõna wõttes, kas oli otstarbekohane trükikodasid sekwestreerida, või mitte, ma sugugi ei mõelnud selle peale, et kas ka paragrahw leidub. Üldse aga arwan ma, et paragrahwi otsimine on liig tüütaw, kui tahetakse wabandada ennast sellega, et mingisugune asi on tegemata jäänud, siis tullakse wabandusega, et ei ole paragrahwi. Ja kui tahetakse wabandada selles, et liig kaugele on mõnes asjas mindud, siis öeldakse jälle, et selleks ei ole paragrahwi. Ja, jah, niiviisi tuleb see välja! Ma toonitan seda tõelikult. Liig kaugele minnes ei ole meil ka paragrahwe. See sündis nimelt maapäewa istumisel, nowembrikuul ja ka sellelgi kõnetoolil, kui räägiti paragrahwi puudumisest. Jutt tuli sellest, et inimese julgeolekuga hoolimatalt ümber on käidud, et niisuguseid samme on astunud, mis mingisugusel tingimisel korra mõistetega kokkukõlas ei seisa. Siis öeldi, kui katus põleb, kui riik hädaohus on, ärge küsige seaduse paragrahwist. Öeldi kohe sedawiisi: „Meie oleme põhiseadusest üle astunud, aga oleme riigi päästnud. Kes aga julgeb meid tulla paragrahwi puudumise pärast süüdistama ja ette heitma, et meie seadusest üle oleme astunud?!“ On ikka nii olnud, et ka selgi juhtumisel, kus midagi ülearust tehti, ennast paragrahwi puudumisega süüdistati. Iseäralik on sellepärast nüüd tulla walitsusele etteheiteid tegema, et tema paragrahw trükikodade sekwestreerimise läbiwiimisel wananenud on. Ma ei tea, kas ta on wananenud ja kas ministrid weel mõnesugust seletust selle kohta annawad, aga kuigi ta on wananenud, siis pidage meeles, mu härrad, mida teie rääkisite arupärimise kaitseks aruande sisseandmisel. Kas rääkisite sellest, et katus põleb ja et riik hädaohtu on sattumas? Kas nõudsite tungiwalt rutulist ja energiliste sammude astumist streigi likwideerimiseks? Walitsus on nüüd selleks samme astunud ja on streigi likwideerinud. Kõik tunnistaswad öeldes, et see on väga hea, et streik

likwideeritud, et ajakirjandus uuesti ilmuda võib. Mis nüüd sellesse iseäralikkusse aupakkumisesse puutub, nagu oleks sotsiaaldemokraatline partei ja „Sotsiaaldemokraat“ süüdi, et trükikojad ära sekwestreeriti, noh, siis ei oleks meil midagi selle wastu, kui see ka tõepoolest nii oleks; oma osa süüdi meie kanname. Süü seisab nimelt selles, et „Sotsiaaldemokraadi“ toimetuse walitsusele kirja saatis nõudmisega, et „Ühiselu“ kirjastusühisuse trükikoda sekwestreeritaks, sest sel juhtumisel võiks „Sotsiaaldemokraat“ ilmuma hakata. Sellele kirjale on alla kirjutatud toimetuse nimel ja kirjastusühisuse nimel ja selles kirjas juhiti tähelepanu selle peale, et „Sotsiaaldemokraat“ on ainukene tööliste häälekandja ja sotsialistline leht, mille seismine kõige halvemaid tagajärgi annab. Meil oli üldine streik tulemas. Kuulujutud, üks hirmsam teisest, käisid ringi. Ei olnud teada, mida töölised õieti nõuawad, kui palju neist nõudmistest õigustatud on. Laiemad töölistehulgad ei teadnud seda ka mitte, missugune on olukord streigiga, kuidas õieti ametiühisuste kesknõukogu nõudmised on streigi väljakuulutamisel ja mida ta õieti soowib saada. Selgitust ei tulnud kusagilt poolt. Oli arwamine, et niisuguse olukorra juures kuidagi õigustatud ei ole ajalehtede seismine, eraldi aga „Sotsiaaldemokraadi“ seismine. Meie nõudsimme toimetuse ja kirjastusühisuse nimel, et siseministeerium, arwesse wõttes hädaohtlikku seisukorda, „Sotsiaaldemokraadile“ ilmunise võimaldaks. Meie näitasime ka tee: nimelt oli võimalus „Sotsiaaldemokraati“ trükkida „Ühiselu“ trükikojas, teatades, et kui riik leiaks võimalikuks wiimast ära wõtta, sekwestreerimise teel, siis meie leht hakkaks silmapilk ilmuma. Mis weel muud lehe ilmuniseks vaja, näituseks paber jne., see oli meil olemas. Teised lehed jõudsid umbes samasugusele arwamisele ja saatsid ka oma poolt samasuguse seletuse, et võimalus antaks sel teel ajalehti käima panna. Võimalus anti, ja ajakirjandusel jääb ainult tänu awaldada Wabariigi Walitsusele, et ajakirjanduse sõna sunnitud waikimisest jälle wabanes.

Seal, kus kõne all seisab töölisteliikumine, seal on ammuiganud praktika järel harjutud kahtlustusi esile tooma. Ka praegusel juhtumisel ei saanud teisiti, seletades, et mitte kõikide trükikodade ülewõtmine tarwilik ei olla ja et see kaugeltki weel riiklistes huwides ei seisa. Siin juures lubas härra Temant väga iseäraliku

tähenduse teha, et kas ei ole wast siseministeerium midagi kuulnud sellest, et Paalmani trükikojast miskit kaduma olewat läinud. Et Paalmani trükikojas just raha trükiti, siis võib arvata, et härra Temant siin tõendada tahtis, nagu oleks raha, võib olla terwete pakkide kaupa, kaduma läinud. Kui see nii on, siis oleks muidugi kõige pealt riigikontrolööri kohus, kes raha trükkimisele lähedal seisab, sellest ametiwõimudele teatada ja selgust muretseda, et süüdlased wastutuse alla langeks. Mina ei taha uskuda, et riigikontrolöör ja teised ametnikud ja erainimesed, kes selle asja juurde puutuwad, kõik kelmid oleks olnud ja kelmust püüaks salata ja mina panen tungiwalt härra Temant'ile südame peale, et tema weel siinsamas seletaks, mida on tema tõesti kuulnud Paalmani trükikojast kaduma läinud olewat ja kas tema tõesti wõtab wastutuse nende sõnade üle, mida tema siit lendu laskis, enda peale. Mina ei arwa, waid tean kindlasti, et tööliste mõiste aust ja mõiste enese lugupidamisest mitte põrmugi vähem wälja arenenud ei ole, kui nendel härradel seal. Kuid siin on lubatud endale nurgataguseid kahtlustusi — awalikult ja selgelt ei ole midagi öeldud, kuid mõiste on öeldud, — määriwaid kahtlustusi tööliste wastu tõsta. Sarnase kahtlustaja kohuseks on oma sõnu lähemalt selgitada ja ütelda, mida tema õieti näinud ja kuulnud on. (K i i d u a w a l d u s e d p a h e m a l p o o l.)

J. Seljamaa (töer.): See küsimus on selge ja mina ei peata pikalt pisuliselt küsimuse juures, waid tahtsin ühe asjaolu peale tähelepanu juhtida, millest siin kõneles härra Temant. Tema tõendas, et seadus, mille järele siseministeerium olla talitanud, praegu oma jõu kaotanud, sellepärast, et see seadus olla wälja antud Wene põhiseaduse § 87. põhjal. On teada, et § 87. põhjal Wene walitsusel oli õigus duuma istumiste waheagadel seadusi wälja anda, kuna walitsus oli kohustatud peale duuma kokkuastumist temale need seadused ette panema. Kui siis riigiwolikogu teatawa aja jooksul need seadused, mis § 87. põhjal duuma waheajal wälja antud, mitte ei olnud tagasi lükanud, siis omandasid nad seaduslise jõu. Ja nüüd tegin mina härra Temant'i seletusest järelduse, et riigiwolikogu § 87. põhjal antud seaduse sekwestreerimise asjus, pärast seda, kui ta sisse oli antud, tagasi lükkas ja sellega sellel seadusel meie juures, nõnda ka Wenemaal, mingisugust

juriidilist tähtsust ei ole. Mina pean ütleva, et see seadus, millest siin kõneldi, on 26. jaanuaril 1916 a. nr. 21. all seaduste ja määruste kogus ilmunud. Kuid minul puuduwad igasugused teated selle kohta, kas Wene duuma selle seaduse, mis § 87. põhjal on wälja antud ja duumale ette pandud, on tagasi lükanud, wõi mitte, ja mina ootan härra Temant'i poolt selle küsimise peale wastust.

Mina leian, et seletused, mis tööhoolekandeministri kui ka siseministri poolt antud, woiwad Asutawat Kogu täitsa rahuldada ja ühes sotsiaaldemokraatide esitaja rahwasaadik Ast'iga panna järgmise ülemineku-wormeli ette: „Walitsuse esitajate seletust ära kuulates, leiab Asutaw Kogu, et walitsuse sammud selles asjas otstarbekohased ja õigustatud on, tunnistas walitsuse seletusi rahuldawaks ja läheb päewakorra juurde üle.“

A. Bachman (rhw.): Meil kipub Asutawas Kogus wiisiks saama mingisugune surwe, ei ole mingisugust kindlustust, et kui tekiwad tulewikus uued küsimused, et nende üle saaks läbi mõtelda ning siis asuda läbirääkimistele. Selles mõttes on rahwaerakond ettepaneku teinud ministrite aruande wõi seletuste kohta läbirääkimisi järgmise koosoleku peale lükata. Suure enamuse wastuseisemisel ei ole see poolehoidmist leidnud. Meil ei jäänud muud üle, kui protesteerida enamuse surwelise teguwiisi wastu. Ei taha aga meie sellega kaugeltki ütelda, et meie arwustawalt wõi pahatahtlitselt waatame nende aruannete peale, mis siin on ette kantud. Meie leiame, et walitsuse otsus, niisugust sammu astuda, läbi kaalutud ja tarwilik otsus oli. Selle sammu teostamine, streigi lahendamine, trükikodade sekwestreerimine jäeti kahe ministeeriumi hooleks, siseministeeriumi ja tööhoolekandeministeeriumi hooleks. Siseministeerium püüab nüüd rõõmustawal wiisil seda küsimust teisel teel lahendada, kui seda senine ajutise walitsuse tööhoolekandeministeerium teinud, kus tõesti on asja wenitamine olnud. Ja oli õieti palju süüdisel tööhoolekandeministeeriumil, et streik lahti puhkes. Kuid uus tööhoolekandeministeerium püüab seda küsimust lahendada selles sihis, et teataw kokkulepe sünniks, tunneb kohustust mõlemite poolte, tööandjate ja tööliste, nõudmiste terawust kokku lepitada ja talab tulewikus tarwitada seda wiisi streikide ja teiste äärmiste sammude lahtipuhkel. Seda

tuleb igatahes terwitada. Mis puutub siseministeeriumi teguviisidesse trükikodade sekwestreerimise asjus, siis ei jäänud arwatawasti siseministeeriumil muud sammu tõesti mitte üle, kui nendele soovidele ja nõudmistele, mis ajakirjanduse poolt tulid, wastu astuda ja nii järsult talitada, et siin, kus niisugune samm täiesti uus on, et küllalt kohalikka tööjõudusid ei ole, et siin eksisammud võimalikud olid ja võib olla trükikodade sekwestreerimise juures mitte küllalt täpisealt olewatest seadustest kinni ei peetud. See on kõik võimalik ja võimalik oli tema ka trükikodade sekwestreerimise juures. Kuid samm ise oli paratamata ja tarwilik. Selles mõttes jääks rahwaerakonnal soovawaldus üle, kui niisugused sammud ette wõetakse, siis püüagu ettewaatlikult talitada. Meie soovime, et nende aruannete puhul läbirääkimised lõpetataks ja päewakorra juurde üle mindaks.

Juhataja **A. Birk**: Sisse on tulnud järgmine ettepanek: „Walitsuse esitajate seletust ära kuulates, leiab (J. Uluots (maal.): Palun sõna.) Asutaw Kogu võimaliku olewat...“ Kas teil kirjalikku ettepanekut on? Sõna on rahvasaadik Uluots'el.

J. Uluots (maal.): Minu härrad! Siin on palju räägitud õiguslisest riigist ja seadustest, mille peale riigiwõim peab ennast toetama. Nüüd on praegusel juhtumisel arutada, kas teataw walitsuse akt on seaduslik või mitte, ja meie ei waata seda akti ainult sellest seisukohast, et tal siseriiklikult suur tähtsus, suur wääratus on, waid seaduslikkuse seisukohalt, nimelt kas meil on toimetatud ja tahetakse toimetada seaduslikult või mitte. Siin seletati, et trükikodad olla üle wõetud seaduse põhjal, mis Wene põhiseaduste § 87. põhjal välja on antud 12. jaanuaril 1916 a. keiser Nikolai ajal. Seda seletas iseäranis härra Seljamaa. Nüüd on aga olemas teine ukaas, mis on antud natuke rohkem, kui 6 kuud hiljem, ja nimelt 22. oktoobril 1916 a. jällegi § 87. põhjal ja jällegi sellesama asja kohta. Teie näete, et meil olemas juba selles asjas suur segadus. Need, kes kaitsewad walitsuse tegewust, ei tea kumbat ukaasi wõtta. Lubatagu siin küsida, missuguse ukaasi põhjal on sekwestreeritud, kas esimese või teise põhjal, või, võib olla, ehk leetakse weel mõni kolmas. Üks asi on aga täiesti selge, et sekwestreerimine on toime pandud ukaasi järele, mis § 87. põhjal on välja antud. On juba öeldud, et § 87.

põhjal väljaantud erakordsed ukaasid olid ainult niipalju makswad, kui palju nad tõesti walitsuse poolt sellekohase eelnõu näol riigiwolikogusse said sisse antud.

Need härrad ja meie walitsus, kes kaitsewad walitsuse akti ja püüawad seletada, et walitsus seaduse põhjal on toimetanud, peawad näitama, et Wene tsariwalitsuse ajal tõesti sellekohane eelnõu on riigiwolikogusse sisse antud. (W a h e l h ü ü e: J u s t w a s t u o k s a.) Wastuoksa? Wäga hea, mina teen kuriteo walmis ja siis tuliakse mind kinni wõtma. Mina ütlen, olge head näidake, et mina olen kurja teinud. (N a e r.) Kurjategija saab sarnasel juhtumisel ikka wastutusele wõetud. (W a h e l h ü ü e: T e h k e s e l g e k s.) Aga selgekstege mine seisab selles, et trükikodasid peeti seaduslises alusel ja ainult seaduslises alusel wõis neid sekwestreerida. Wastasel korral on sekwestreerimine seaduswastane tungimine eraõigustesse. Aga mis siis, kui ma ütlen teile, et Wene walitsus ei ole eelnõu duumasse sisse andnud. Proua Ostra, ütelge, mis põhjal Teie mulle siis wastate. (N a e r, j u h a t a j a k ö l i s t a b.) Teie näete, meie liigume siin mingisuguses nõiaringis. Keegi ei tea ütelda, kas on seadus olemas või ei ole. Mille põhjal teie siis ütlete, et on olemas, meie oleme ju selles asjas ühesugused. (S a a l i s ü l d i n e n a e r. J u h a t a j a h e l i s t a b.) Mina aga wõin õigusega ütelda teile, et teie olete seaduse wastu toimetanud. Need, kes eraõigusi on rikkunud ja ütlewad, et nad seaduspäraliselt on toimetanud, nende kohus on näidata, et seadus on olemas. Mu härrad, prouad ja preilid! teie olete kohustatud ütlema, näitama, et seadus on olemas, mitte minu käest ei ole tarwis fulla küsima. Kui ma siin seda olen rääkinud, siis selleks, et teie poolt välja kutsuda seletusi.

Kui riigiametnik midagi teeb, mis kodanikkude õigusi riiwab, siis peab tema seadust teadma ja näitama, et ta seaduse põhjal on toimetanud. Praegusel korral seda tõendada ei või. Weel rohkem, ma ütlen, et kõik § 87. põhjal väljaantud seadused maksawad ainult meil niipalju, kui palju meie wõime tõendusi tuua, et tõesti Wene walitsuse poolt said sellekohased seadusprojektid riigiwolikogusse sisse antud. Kui meil sellekohaseid tõendusi mitte ei ole, siis § 87. põhjal väljaantud seadused meil ei maksa. Sellest põhimõttest loobuda ei ole võimalik. Kui

teie loobute, minu härrad, siis teie hakkate toimetama hullemini, kui tsaariwalitsus. Seal oli teataw garantii olemas. Ainult kahe kuu jooksul oli seadus maksew, kui walitsus sellekohast seadusprojekti wolikogusse ei annud. Teie peate sellega rehkendama. Kas teie tahate tsaari ministrite, oma celkäijate wiisi järele käia, ehk teie tahate midagi uut ja halwemat luua. Kui miskisugust põhjendust teie ei too, siis teie räägite asjata riiklisest korrast, demokraatlisest printsibiist, sest teie ei jõua Wene tsaariwalitsuse süsteemigi kopeerida.

Need seletused olid sihitud selle peale, et mingisugust seaduslist põhjust ei ole ütelda, et on olemas seadus, mille põhjal walitsus sekwestreerimist toimetab. Sarnast seadust ei ole olemas, sest keegi ei wõi tõendada, et ta olemas on.

Nüüd aga astume edasi. Kui teil seadust pole tarwis walitsuse tegude hindamise juures, siis mis jaoks meie siin istume, mis jaoks meie juttu ajame ja mis jaoks meie tahame seadusi anda? Selle jaoks on walitsus, tema annab seadusi oma tegudega. Mis jaoks meil kolituasutusi tarwis on? Neid pole ka tarwis, sest igas teos on tema seadus.

Edasi, kui teie arwate, et walitsus praegusel korral õieti ja seaduse järele on talitanud, siis minu arwates ei pruugi enam mõelda Asutawa Kogu wõimu sisse, siis teeb walitsus kõik, teil ei ole midagi teha, teie olete täiesti sabassörkid, seda tehes, mis walitsus juba teinud on. Minu arwates on aga väga tähtis, et Asutaw Kogu on wõim — teie peate oma wõimu näitama, teie peate ka selle eest wastutama, et walitsus seaduspäraselt toimetaks. Kui teie täna teete otsuse ja ütlete, et walitsus on õieti toimetanud ja sisuliselt ei ole walitsus mitte seadusliselt toimetanud, siis ärge enam teist korda rääkige, et meil on tarwis õiguslist korda. Siin toodi ette, et ajutise walitsuse ajal olla seadusest üle astunud, olla sedawiisi ja teistwiisi toimetatud ja teie ütlesite: „Seadus peab maksma!“ Aga mille poolest lähete teie siis sellest wanst ajutisest ja põlatud walitsusest lahku, kuna wana walitsus minu arwates ometi teatawad seadused oma teguwiisi põhjenduseks ette tõi. Teie aga mitte. Mina sellepärast toetan seda ettepanekut, mis härra Temant'i poolt tehtud, nimelt, et walitsuse tegewust sekwestreerimise asjus mitteseaduslikuks lugeda.

Juhataja A. Birk: Sõna on faktiliseks märkuseks rahwaesitaja Seljamaa'l.

J. Seljamaa (töer.): Ma tarwitan lühikest aega faktiliseks seletuseks eelkõnelejale. Eelkõneleja küsis, missuguse seaduse järele talitas sise- ja tööminister? Seaduse põhjal, mis on ilmunud „Sobranie usokonenij“ seaduste ja määruste kogu nr. 27, wälja antud 26. I. 1916 a. Selle seaduse § 27 põhjal, walitsus oli kohustatud peale selle, kui duuma kahe kuu jooksul kokku astus, neid seadusi ette andma; kui duuma need seadused tagasi oleks lükanud, siis oleks need seadused kaotanud juriidilise õiguse, aga et meil teateid mitte ei ole, et wolikogu oleks need seadused tagasi lükanud, siis peawad need härrad, kes ette tõi, et see seadus oma jõu on kaotanud, seda tõendama. Teiseks pean veel ütleva: mina töötasin sel ajal riigiwolikogus kunni rewolutsiooni alguseni, ma tean, 1916 aasta lõpul ja 1917 a. algul kunni rewolutsiooni alguseni oli duumasse sisse antud üle 2000 projekti, mis olid walitsuse poolt duuma waheaegadel § 87 põhjal wälja antud ja ma tean, et üks, mis tagasi lükati, oli professor Reini seadusprojekt, mille läbi ta terwishoiu peawalitsust asutada kawatses — see lükati tagasi, ja terwishoiu peawalitsus jäi asutamata: teistest teateid olemas ei ole ja kui seaduslistel alustel ei ole talitanud sise- ja tööministrid, siis palun neid härrasid, kes seda toonitanud, faktisid ette tuua, et see seadus on Wene riigiwolikogus tagasi lükatud. (Kiidua waldused palhe-mal pool, K. Päts (maal.) kohalt: Et ta sees on olnud, kas on tõendus?)

Juhataja A. Birk: Rahwaesitaja Bachmani poolt on ettepanek telitud läbirääkimisi lõpetada. Mis oli selle tähendus, nimekiri lõpetada, wõi üldse läbirääkimisi lõpetada? (A. Bachman (rhw.): Nimekiri lõpetada.) Nimekirjas on üles tähendatud rahwaesitajad Einbund, Uluots ja Temant. Sõnasoowijaid enam ei ole, panen sellepärast ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Sellega on nähtawa enamusega otsustatud kõnelejate nimekiri lõpetada.

K. Einbund (rhw.): Ma ei tahaks mitte mõnda juriidilist dispuuti siin hakata pidama praeguse küsimuse arutamisel, mille tagajärjed väga kurwad oleks, kui see mitte lõpetatud ei oleks saanud. Arutamised oleks sellepärast täiesti asjata,

pikki waidlusi pidades, kas see seadus on Wene duumas sisse antud ehk ei jne. Siin wõiks wastust anda härra Seljamaa'le ja näidata, et ka härra Seljamaa eksib raskesti, kuid see ei ole mitte tähtis. Täna- test lehtedest käib meil teade läbi, et meie wäerind on nihkunud tema endiselt liinilt sinna liinile, mis meile otstarbekohane oli enne lihawõtte pühi, see tähendab — mis siin pool Pihkwat umbes 10 wersta, Irboska juures. Nüüd tahaks ma küsida, kui need inimesed sekeldused, mis meil ees olid, mitte ei oleks parajal ajal lõpetatud saanud, kas oleksime meie oma praeguse frondi seisukorra juures? Kas oleks wõinud meie kindlad olla, et wiimasel ajal nii hiiglasuured wõidud oleks korda läinud, kui seisukord oleks teine olnud.

Siis oli seisukord niisugune, et tõsistalt meie walitsus pidi astuma sammu, kas siia ehk sinna poole, nii ehk teisiti. Seda tõsist seisukorda arwesse wõttes tegi rahwaerakond sel korral küsimuse, kas walitsus teab seda ja mis mõtleb ta selle kõrwaldamiseks teha. Kui walitsus nüüd selle sammu on astunud, siis ei jää meil praegusel korral mitte waidlema hakata, on seal eksituslisi peensusi § 87 puhul ette toodud wõi ei, ja nii edasi, waid meie peame tunnistama seda, et meil oli hädaseisukord ja sellest hädaseisukorrast on praegu üle saadud. Need halwad tagajärjed, mida öeldakse siin nende abinõude tarwitamise juures olnud olewat, need tagajärjed ei ole mitte nii suured, et nende üle oleks wõinud kõnelda. Meie wõiksite kõnelda sellest, et on üht ehk teist lohakust olnud, et seda sammu aga ette vaatamata on astutud, seda meie mitte kõnelda ei saa. Sedawiisi tuleb walitsusele tema kordamineku puhul asja likwideerimiseks täit usaldust awaldata. (Elawad kiiduwaldused pahemal pool ja keskel.)

J. Uluots (maal.): 12. jaanuaril 1917 a. sai määrus wälja antud sekwestreerimise kohta ja selle määruse põhjal, ütleb härra Seljamaa, sai sekwestreerimine toime pandud. Aga 22. oktoobril 1916 a. sai seadus wälja antud, mis selle sama asja kohta käib ja ütelge siis, miks see sekwestreerimine pandi toime seaduse põhjal, mis juba Wene walitsuse ajal vähemalt täielikult muudetud sai. Siis edasi, teie wõite otsust teha, et walitsus on õieti toimetanud, aga teie pidage meele, et siin on tegemist üksiku asjaga, millel üldine tähtsus on. Teie wõite sekwest-

reerida täna, sekwestreerida homme, ka ülehomme... (Naer ja mürapahemal pool.) Mina aga tähendan, minu härrad, ühte asja: enne olid meil sõnad: natsionaliseerimine, sotsialiseerimine ja kommunisteeringimine, nüüd aga on meil sekwestreerimine.

J. Temant (maal.): Härra Ast'ile tema uudishimu kustutamiseks wõin ainult seda ütelda, et see seadus, mida ta tegelikult ei tunnista, muidu aga makswaks loeb, nagu seda härra Seljamaa tähendusest näha, kes praegu tõendas, et sekwestreerimise aluseks olnud Wene seadus 12. jaanuarist 1916 a., 22. oktoobril 1916 a. Wene ministritenõukogu otsuse läbi ümber muudeti § 87 põhjal Wene põhiseaduses. Nii siis ei maksnud isegi Wenemaal peale 22 oktoobrit 1916 a. 12. jaanuari 1916 a. ministritenõukogu otsus. Aga ka oktoobrikuu ministritenõukogu määrus pidi 2 kuu jooksul duumasse sisse antud saama, sest et see seadus § 87 põhjal Wene põhiseaduses wälja anti. Kas seda omal ajal Wenemaal tehti, on meil teadmata, sellepärast teadmata ka selle seaduse makswus. Sarnaste määruste peale põhjendab aga siseminister oma tegewust. Aga ka selle määruse põhjal on enne ülewõtmist tarwis inwentuuri teha, et pärast, kui warandus inimesele tagasi antakse, teada, mis terwelt ära wõetud sai. Ma kardan, kui inwentuuri ei tehta, tõusewad sekeldused. Ka Paalman'i trükikojas oli sekeldus korrapuudusel ülewõtmise juures ja kui keegi ligemalt teada tahab, mis seal oli, pööraku sinna. Seadust ei saa hääle- enamusega surnuks hääletada. Minu arwates nõnda Asutawas Kogus töötada ei saa ja ma arwan, et ka enamusparteid peawad selle peale mõtlema, et meie just õiguslise korra juures tahame elada. Sellest seisukohast wälja minnes, ei wõi ma siseministri tegewusega sekwestreerimise asjus sugugi rahul olla. Ma saan kõigest nendest „seerimistest“ aru, mis praegusel ajajärgul tehtakse, aga ühte ma nõuan, see kõik peab seadusandlisel teel wormuleeritud olema, seaduses peab öeldud olema, mis minu, kui kodaniku, käest nõutakse. Kui seda ei ole, kui walitsus seda teha wõib, mis ta tahab, siis elame meie kusa- gil mujal, mitte aga õiguslikes riigis. Praegu kannatawad kaaskodanikkude huwid, meil on õigus nõuda, et seda ei sünniks. Muud seisukohta meie wõtta ei saa. Selle peale ühime mina ja härra Uluots teie tähelepanu. (Mür ja hüüded:

Mis läks Paalmann'i trükikojas kaduma?)

K. Ast (sd.): Kui härra Temant kõne-toolile astus, lubas ta minu uudishimu wai-gistada, kuid ta ei teinud seda mitte. Minu uudishimu jäi alles. Weel kord tähendati, et trükikodade sekwestreerimine wõi üle-wõtmine ei olewat sündinud korralikult, et enne kui sekwestreerida, oleks tulnud inwentyur teha. Ma arwan, et kõige pealt tuleb otsust teha, et teatud ettevõtte sekwestreeritakse; muidu ei ole ju mingit huwi inwentyuri teha. Praegusel juhtumisel ongi just nii talitatud, otsustatud ja sekwestreeritud. Mina näen, et inwentyuri tegemine tähendaski ülewõtmist, et trükikodade inwentyuri tegemisega algaski sekwestreerimise protsess. Teisiti ei saanudki trükikodasid üle võtta, sest üle võeti ju nende warandus. Siseminister ütles ainult seda, et inwentyuri tegemine ei ole lõpule wiidud, selles mõttes, et ei ole kõik asjad, kõige pisemast peale üles määritud ning ära registreeritud, nagu trükitähed. Wäiksed, ühetaolised asjad on kaaluga wastu võetud. Kui teie hoolega oleks kuulunud, siis ei oleks teil mingisugust põhjust tagant järele rääkida olnud, nagu oleks inwentyur tegemata jäänud. Härra Temant ei leidnud mitte võimaliku olewat wastata küsimise peale, mis on kaduma läinud. Ta juhtis trükikotta enesesse ja andis mõista, et see tähtsuseta asjake olewat. Ei hakka otsustama, kas see tähtsuseta wõi tähtis asi oli, mis kaduma läks, aga wahepeal leidsin ma selle imeliku asja üles. Kaduma läks nimelt härra Temant'i poolt tõstetud kahtlustus. (Käte plaigipahemal pool.)

Üks kõnelejatest ütles wäga õieti ära, mis pärast maaliidu poolt käesolewa küsimuse arutamise puhul nii paatoslikult ja nii tulise hooga sõna võeti: sellepärast, et ei olewat küllalt eraomandusele austust awaldatud. Õeldi nimelt, kui teie täna trükikojad üle võtate ja edaspidigi weel sarnases mõttes töötada töötate, siis ei ole mingisugust kindlustust edaspidise eest; ei tea sugugi, mis teie homme ja ülehommeme mõtlete üle võtta. Waadake, kogu teie sõnawõtmise mõte seisiski selles. Teie kõnelete üldse sekwestreerimise wastu ja selle wastu, et riik võimaliku leidis olewat ettevõtjatelt kasu saamise võimalust ära võtta. Aga kui ikka tõesti riikliste huwide seisukohalt tahetakse asja peale waadata, siis ei tohi nii kitsarinnaline olla ja ei wõi mitte oma taskuhuwide juures

kinni seista. Keegi ei taha siin teise õigust ära võtta oma huvisid kaitstes, ei taheta ka kellegi õigust ära võtta, kui tal mingisugune kasulik ettevõtte, wõi asutus on, sellest kasu saada. Aga kui keegi ehk mingisugune suurem rühm oma isikliste kasude saamise otstarbel riiklisi huvisid eitades kõige peale käega lööb ja ainult oma kasusid kaitseb, oma taskuhuvisid tunnustab, siis on riigil kohus wahele astuda, ja praegusel juhtumisel on riik seda ka teinud. Teie küsite, kas trükikojao-manikud on seda teinud? — Ma ütlen, ei sündinud sugugi nii, et hommikul saadeti kiri ja pärast lõunat tuldi sekwestreerima. Meie ometi kuulsime, millal streigi kawat-sus käima oli hakanud ja kui suurt waewa töö-hoolekandeministerium nägi, et häärasid trükikojao-manikka seletusele tuua. Kui aga midagi ei aidanud, siis pidi ometi see silmapilk tulema, kus riik kõige wiimased ja järsud abinõud tarwitusele wõttis. Teatud päewal, kell 2 p. l., meele pidades neid läbirääkimisi, mis enne lõunat olnud, kus ära nähti, et miski parata pole, kui kõik võimalused olid ära proo-witud, aga kokkuleppest midagi välja ei tulnud, muud kui asjata ajaraiskamine, siis pidi loomulikult otsuseks tehtama trükiko-dasid sekwestreerida ja sellele järgnes siis muidugi trükikodade tegelik ülewõtmine, mis õieti selles seisis, et hakati inwentyuri tegema.

Toetan oma poolt ka seda resolut-siooni, mis Asutawa Kogu liige Seljamaa ülemineku-wormelina on ette pannud.

Juhataja **A. Birk**: Kõnelejate nimekiri on lõppenud. Aruannete kohta on sõna soowinud siseminister Oinas. Ma arwan, et õigus on temale sõna anda. Sõna on siseminister Oinas'el.

Siseminister A. Oinas: Kõige pealt pean mina oma imestust awaldama selle üle, kui wähe on riiklist tunnet neil, kes siin selle kõrge koha pealt on tarwili-kuks arwanud etteheiteid teha, et walitsus trükikodade sekwestreerimisel ei olewat õieti ja seaduspäraselt talitanud. Ma imes-tan, kui wähe on riiklist tunnet otse neil, kes siin harilikult riigimõistega kõige roh-kem opereeriwad. Kui ma ei eksi, siis rääkisid härra Uluots ja härra Päts, et rahwas on ainult riigi orgaan, riik on kõik, kuid siis, kui walitsus riigihuvisid kaitse-des otsustawa sammu astus, tullakse ras-kelt ette heitma, et sekwestreerimine, mis nii tarwilik oli, ei olewat õige olnud, ei olewat nimelt paragrahwi selle jaoks, siis

on see küll ülekohtune etteheide walitsusele. Wähe on meie lühikeses Eesti wabariigi ajaloois nii raskeid silmapilke olnud, kui siis oli ja kui siin walitsus erakordsetes oludes otsustawa sammu astus, on see täiesti õigustatud. On see siis nii tähtis, et sekwestreerimise juures ehk mõni eksitus juhtus worminõuete wastu. Kuid ka neid ei ole. Härra Temant seletas, et ei olewat trükikodades mitte inwentuuri tehtud, waid trükikojad otsekohe sekwestreeritud ja alles peale selle inwentuur tehtud, ehk kawatsetakse seda teha. See ei ole mitte õige. Trükikodade sekwestreerimisel sai nende ülewõtmise juures täielik akt trükikojas olewate waranduste kohta kokku seatud. Minul on siin kaasas kimp aktisid, kus kõik trükikodades olnud asjad on üles tähendatud. On ainult üks protest ülewõtmise kohta sisse tulnud ühe trükikojanomaniku poolt, kes seletab, et inwentuur mitte küllalt täielik ei olewat. Seal trükikojas saab uuesti täielik inwentuur tehtud. Mis tegemata jäi, on inwentuur selles mõttes, et oleks üles tähendatud ka hinnad, kuid see ei olnud nii tarwilik ülewõtmise silmapilgul. Selleks tuleb sellekohased komisjonid asutada, kus eriteadlased on, ja seda ei saa ühe päewaga läbi wiia. Tähendatud hindadega inwentuuri tegemist kawatseb siseministeerium ette wõtta sellepärast, et seaduse järele administratsiooni kuludeks õigus on 2% trükikodade wäärtusest wõtta sel juhtumisel, kui puhtast sissetulekut ei ole. Niipalju, kui mina trükiohusid tunnen, loodan ma, et trükikodade walitsemise kulud ära tasutud saawad puhtast sissetulekust ja, et tarwis ei ole 2% trükikodade wäärtusest wõtta. Igatahes saab ka selles mõttes inwentuur tehtud, et trükikojas olewate waranduste wäärtus saab ära tähendatud. Edasi seletas härra Temant, et trükikodade ülewõtmise olewat sihilik olnud. Sotsiaaldemokraadid pööranud siseministri poole ja saanud otsekohe wõimaluse „Sotsiaaldemokraadile“ ilmuniseks. Ka see ei ole õige. Trükikoja sekwestreerimise asjas pöörasid ühise paberiga siseministeeriumi poole „Sotsiaaldemokraat“ ja „Tallinna Teataja“. Samal päewal pöörasid palwetega ilmunist wõimaldada ka teised lehed siseministeeriumi poole. Üks päew enne seda oli ajalehtede toimetajate ühine koosolek, kus ühiselt otsustati, et tarwis on trükikodasid sekwestreerida, selleks, et lehti wälja anda. Siseministeeriumi poole pööras palwega ilmunist wõimaldada ka „Maaliit“, olgugi, et härra

Temant siin tõendab, et „Maaliit“ seda palwet sisse andnud ei olewat. Igatahes kahtluste ärakaotamiseks arwan, et austatud Asutawa Kogu liikmed lubawad mind seda palwet ette lugeda:

„Eesti „Maaliidu“ talitus. Tartus, Suurturg nr. 8. 14. mail 1919. Siseministeeriumile, Tallinnas.

Riiklistes huwides on tarwilik, et ajalehed takistamata ilmuda wõiks. Et see aga trükitööliste streigi pärast wõimatu on, palume B. Mäns'i trükikoda, Laial uulitsal nr. 5, kus Eesti maarahwa liidu häälekandjat päewalehte „Maaliitu“ trükitakse, ajutiselt sekwestreerida ja sel teel lehe ilmunist wõimaldada. Kõige austusega F. Uibopuu.“ (N a c r p a h e m a l p o o l j a k e s k e l.)

Edasi seletas härra Temant, et rahaministeerium ei olewat palunud trükikodade sekwestreerimist. Peale selle rääkis härra Temant midagi sellest, et mina olla siit ütelnud, et rahaminister olewat erilisel headmeelt tunnud trükikodade sekwestreerimise üle. Kas ta headmeelt tundis, wõi pahameelt, sellest ei rääkinud ma sõnagi. Igatahes pööras rahaministeerium siseministeeriumi poole palwega, et sekwestreeritakse rahatrükkimiseks Paalmann'i trükikoda. Paber on järgmine:

„Eesti wabariigi ajutine walitsus, rahaministeerium — mail 1919 a. nr. 2835. Tallinnas. Siseministeeriumile.

Rahaministri ülesandel palun riigi tarwituseks (rahade, postmarkide jne. trükkimiseks) sekwestreerida J. ja A. Paalmann'i trükikoda, mis asub Wäike Karja uul. nr. 12 ja mille omanik elab seal samas. Rahaministeeriumi wolinikkudeks selle juures on määratud Woldemar Tomson ja Georg Taft. — Riigikassa peawalitsuse juhataja eest R. Paabo. Asjaajaja: (allkiri).“

Rahaministeeriumi ametnikud olid siseministeeriumi ruumides terve õhtu ja ootasid silmapilku, käisid peale ja katsusid asja kiirendada, kuna siseministeeriumil oleks wõimalik Paalmann'i trükikoda sekwestreerida. Ja nüüd tullakse tõendama, et rahaminister ei tahtnud sekwestreerimist. Ma ei tea, on see teadmatus wõi sihilik tõe wõltsimine.

Peale kõigi Tallinnas olewate Eesti lehtede pöörasid siseministeeriumi poole palwega ka Tallinnas ilmuwad Saksa ja Wene lehed. Siin ei saa rääkida mingisugusest sihilikust sekwestreerimisest, waid siseministeerium on niipalju kõigile wastu

tulnud, kui võimalik oli. Siseministeerium oleks pidanud õieti veel kaugemalegi minema, veel paar suuremat trükikoda ära võtma, kuid selleks olid tehnilised takistused.

Siis teatas härra Temant midagi sellest, et need, kes trükikodade sekwestreerimist toimetasid, mingisugused enamlased olewat olnud. Ma paluks teatada, keda tema siin mõtleb, kas siseministeeriumi kahte ametnikku Lepp'a ja Soomann'i? — Minu teades ei ole nad ialgi enamlased olnud. Edasi, sekwestreerimise juures wiibisid miilitsamehed; ma arwan, et ka need mitte enamlased ei olnud; ja siis riigikontrolli esitaja, ka nende keskel ei tunne kedagi enamlast. Niisugune koosseis peaks küllalt garanteerima seaduspärase sekwestreerimise. (W a h e l h ü ü e: O m a n i k o l i e n a m l a n e.) Seda ma ei tea, see võib ka olla. Igatahes seda koosseisu enamliseks tembeldada loen ma naeruwääriliseks.

Siis imestab härra Temant selle üle, et ei olewat mingit ühendust linnawalimiste ja trükikodade seisakute wahel, mis oleks sekwestreerimist õigustanud, kuid streigi pärast ei olnud linnawalitsusel võimalik teatada walijatele ei walimispäewa, ei walimiswiisi, ei olnud ka võimalik ära trükkida ja laiali saata walimissedelid, ei ka walijatele kohaselt teada anda ülesseatud kandidaate. Mina arwan, et selle kõige võimaldamine pidi olema siseministeeriumi huwides. Ka selle pärast oleks pidanud midagi tegema, et streiki likwideerida. Kui seda kokkuleppe teel võimalik ei olnud, tulid tarwilikud trükikojad sekwestreerida.

Siis olewat sekwestreerimise ajal Paalmann'i trükikojast „midagi“ ära kadunud. Mis nimelt ära kadunud, seda härra Temant ei teadnud. Kuid kui midagi kindlat ei teata, siis ei tohiks ka mitte siin selle koha peal üles astuda süüdistustega, seda peaks härra Temant vähemalt teadma. Pean ütlema, et minule ei ole mingisugust teadet sellekohta tulnud, et „midagi“ oleks sekwestreerimise ajal Paalmann'i trükikojast ära kadunud. Küll teab riigikontroll sellest, et enne sekwestreerimist Paalmann'i trükikojast „midagi“ ära on kadunud, nimelt mõni leht rahapaberid. Mis puutub lõpuks seadusesse, mille põhjal walitsus sekwestreerimise ette wõttis, siis on kõik need kahtlustused, mis siin ette toodi, põhjata. Sekwestreerimise seadus on maksew, ja kui härra

Temant mäletab, sekwestreeriti Tallinnas 1917 a. Wene-Balti tehas sellesama seaduse põhjal.

Igasuguste juriidiliste keerdküsimuste lahendamiseks, mis sekwestreerimise juures woiwad tekkida, on Wabariigi Walitsus asutanud juriidilise komisjoni, millest osa wõtawad siseministeeriumi, kohtuministeeriumi ja tööstus- ja kaubandusministeeriumi esitajad. Siseministeerium püüab igat wiisi sekwestreeritud trükikodade tööd korraldada ja maks-waid seadusi piinliku täpipealsusega maksma panna. Mis puutub sellesse, et sekwestreerimisel eksitusi on tehtud, siis ei ole peale nende tõenduste, mis härra Temant ette tõi ja mis ise kõik ekslikud on, ühtegi tõcasja ette toodud. Minu teades ei ole sekwestreerimisel mingisuguseid eksitusi tehtud. Ainult ühes trükikojas, kus pidi inwentaari ülewõtmist rutuliselt toimetama, sellepärast, et rahatrükkimist tuli wiibimata alata, ei ole omanik inwentuuri tegemisega mitte rahul, ja seal saab inwentuur uuesti tehtud. Teistelt trükikodadeomanikkudelt sennini proteste sisse ei ole tulnud.

J u h a t a j a A. B i r k: Sisse on tulnud järgmised ettepanekud. Esiteks rahwaesitaja Seljamaa poolt, millega rhw. Ast ühines. See ettepanek on järgmine: „Walitsuse esitajate seletust ära kuulates leiab Asutaw Kogu, et walitsuse sammud selles asjas otstarbekohased ja õigustatud on, tunnistab walitsuse seletusi rahuloldawateks ja läheb päewakorra juurde üle.“ Teine ettepanek on rhs. Temant'i poolt sisse antud, milles öeldakse, et Asutaw Kogu siseministri seletust ära kuulates, tema teguwiisile mitte seaduslist alust ei leia. Peale selle oli veel rahwaerakonna poolt üks ettepanek, mis aga tagasi wõeti. Soowitakse ettepanekute kohta sõna? Sõna on rahwaesitaja Einbund'il.

K. Einbund (rhw.): Ma teeksin rahwaerakonna nimel ettepaneku, et selles ülemineku-wormelis saaks sõna „sammude“ asemel pandud „trükikodade sekwestreerimine“ ja et ülemineku-wormel selle parandusega saaks ette loetud.

J. Seljamaa (töer.): Selle parandusega, mis rahwaesitaja Einbund siia tegi, ühineb tööerakond.

J u h a t a j a A. B i r k: Nii oleks see ettepanek tehtud parandusega järgmine: „Walitsuse esitajate seletust ära kuulates leiab Asutaw Kogu, et trükikodade sek-

westreerimine otstarbekohane ja õigustatud on, tunnistas walitsuse seletusi rahuloldawateks ja läheb päewakorra juurde üle, ja teine, et siseministri seletustel trükikodade sekwestreerimise asjus seaduslist alust ei ole. Ettepanekud on tehtud järgmises järjekorras: 1) rahwaesitaja Seljamaa poolt, millega rhw. Ast ühines, ja 2) rahwaesitaja Temant'i poolt. Ma arwan, et ma õieti teen, kui ma ettepanekud sisseandmise järjekorras hääletamisele panen. Ma panen hääletamisele ühise wormeli, mis pahempoolsete rühmade poolt ette pandi. Kordama ma ei hakka. (Hääletatakse.) Ära antud on 61 häält ettepaneku poolt, 2 vastu, ja 1 on erapooletuks jäänud. Nii on ettepanek vastu wõetud. Sellega on see päewakorra-punkt läbi.

Asutaw Kogu läheb teise päewakorra-punkti juurde. Enne kui ma komisjoni aruandjale sõna annan, pean tähendama, et stenografistide juhataja poolt on tähendatud, et stenografistidest on mitmed kella 7 ajal ära läinud. Suur osa aga läheb mitmesugustel põhjustel kell 8. Juhin tähelepanu, et koosolek wõib kesta kunni kella 8-ni.

3. Määrused mõisatöölise ja ametnikkude teenistuslepingute asjus — III lugemisel. Töökaitse komisjoni aruandja **A. Tulp** (loeb): Määrused mõisatöölise ja ametnikkude teenistuslepingute pikendamise asjus.

Juhataja A. Birk: Panen peal kirja hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on peal kiri vastu wõetud.

Aruandja A. Tulp (loeb): § 1. Mõisa-, põllu- ja metsatöölise aasta teenistuslepingud loetakse pikendatuks ühe aasta peale, käesolewa aasta jüripäewast arwates nende kohta, kes seda soowiwad ja kes weel endisel teenistuskohal asuwad ja kui mõisapidaja nende tööjõudu kasulikult tarwitada wõib.

J. Jans (sd.): Panen ette paragrahw 1-ses sõna „kasulikult“ wälja jätta sellel põhjusel, et see annab liiga laia wõimaluse tema heaksarwamist tarwitada, mis selle paragrahwi wäärtust wähen-dab.

Juhataja A. Birk: Palun kirjalt sisse anda. Rahwaesitaja Jans'i ette-

panek on järgmine: „§ 1. sõna „kasulik“ wälja jätta“. Lõpusõna on komisjoni aruandjal.

Aruandja A. Tulp: Ma ühinen eelmise parandusega § 1. kohta selles mõttes, et laiemalt seda tarwitada.

Juhataja A. Birk: Aruandja on parandusega ühinenud. Ma panen ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) § 1 on ühes parandusega nähtawa enamusega vastu wõetud.

Aruandja A. Tulp (loeb): § 2. Okkupatsiooni aja algusest peale kunni 1919 a. jüripäewani mõisadest enne lepingu tähtaja lõppu ilma kohtuta lahtilastud põllu- ja metsatöölistel on õigus endistes töökohtades oma töölepingute jätkamist nõuda.

Täheendus. Waidlused, mis §§ 1. ja 2. elluwimisesse puutuwad, jääwad kohtu otsustada.

A. Bachman (rhw.): Rahwaerakonna poolt tehti eile ettepanek nende paragrahwide järele märkust juurde wõtta, kus seletatud on, missugustel juhtumistel on wõimalik tööandjatel lepingu pikendamise vastu waielda, kusjuures mõisatöölise pidajad põhjused ette tooma peawad, missugustel tingimistel lahti lastud, kui wiimased lausa kurjategijad on olnud jne. Kui nüüd need paragrahwid vastu wõetakse, ilma et rahwaerakonna poolt ettepanekud märkus nendele juurde lisataks, jääb rahwaerakond kindlaks, et wastuwaidlus töölise lahtilaskmise puhul, see on põhjuste ettetoimine töölise pidajate poolt, sünnib kindlasti kõigi maksimate seaduste põhjal ja et tähendatud eelnõu ehk määrus lisandusena maksimate seadustele ei anulleeri sennimaksimate seaduste sellekohaseid määrusi. Selles mõttes hääletab rahwaerakond nende paragrahwide wastuwõtmise poolt.

Juhataja A. Birk: Aruandja lõpusõna ei wõta. Ma panen § 2. hääletamisele. (Hääletatakse.) § 2. on nähtawa enamusega vastu wõetud.

Aruandja A. Tulp (loeb): § 3. Kui mõisad, kus töölised §§ 1. ja 2. mõttes lepingute pikendamist nõuawad, neil majanduslistel põhjustel, et mõis tükkeldatud, tema inwentaar wähen-datud, ehk et mõisal tarwiline töolistearw juba olemas, enam töölisi

juurde wõtta ei saa, siis wõtawad töö inuretmise neile tööta põllu- ja metsatöölisele maakonnawalitsuste töö-hoolekande osakonnad oma kätte, kes põllutöoministeeriumi kaasabil wabadele töökohtadele esimeses joonel nimetatud töötatöölisi peawad paigutada aitama.

T. Kalbus (töer.): § 3. algul oleks tarwis wäike muudatus teha, nimelt siin on öeldud: „Kui mõisad, kus töölised nõuawad“ — esimese kahe sõna asemel tuleks „Kui mõisapidajad“ panna.

Aruandja A. Tulp: See parandus muudab sisuliselt juba seda punkti ja selles asjas ei soowitaks mingisugust parandust ette wõtta.

J. Jans (sd.): See ettepanek muudaks ka sisuliselt seda paragrahwi, nimelt, kui siia pannakse sõna „mõisade“ asemel „mõisapidajad“, siis tuleks eile tähendatud kolmas isik, mõis on nüüd üle läinud uute pidajate kätte, siis enam töölised ei saaks tagasipaigutamist nõuda, kuna aga see, nagu eile sai tähendatud, selle mõte on, et inimesed kolijast seisukohast saaks üle wiidud ühe koha pealt teise seisukorda, nii et siin selles paragrahwis peaks küll sõna „mõisad“ jääma.

Aruandja A. Tulp: Ma juhin tähelepanu selle peale, et kui siin esimeses lauses wõtta „mõisa“ asemel „mõisapidajad“, siis teeks see märksa seda seadust sisuliselt teiseks, nagu Asutawa Kogu liige Jans tähendas, sellepärast räägin selle paranduse wastu, ja kaitsen seda, et see paragrahw jääks kolmandal lugemisel muutmata.

Juhataja A. Birk: Ma panen rahwaesitaja Kalbus'e ettepaneku hääletamisele. See parandus oleks järgmine: esimese kahe sõna asemele, kus seisab „kui mõisad“ panna: „kui mõisapidajad“. (Hääletatakse.) See parandus on wastu wõetud 27 häälega poolt, 20 wastu, 6 erapooletuks jäämisel. Ma panen selle paragrahwi ühes parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on § 3. nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja A. Tulp (loeb): § 4. Küsimuse otsustajaks tarwilise töölise-arwu ja inwentaari kohta on kohaliku maakonnawalitsuse põllutööosakond.

Juhataja A. Birk: Ma panen selle paragrahwi hääletamisele. (Hääletatakse.) § 4. on nähtawa enamusega wastu wõetud.

Aruandja A. Tulp (loeb): § 5. Põllutöoministeeriumil on õigus mõisa tükeldamise korral töölise ja ametnikkude teenistuslepinguid muuta ja lõpetada neis mõisades, mis tema oma walitsemise alla wõtab, kusjuures lahtilastutel õigus on omale nende määruste § 3. järele tööd nõuda.

Juhataja A. Birk: Sõnawõtjaid ei ole. (Hääletatakse.) § 5 on nähtawa enamusega wastu wõetud. Pärast 3. lugemise lõpetamist tuleb seadus wastuwõetud kujul hääletamisele. (Hääletatakse.) Seadus on peale 3-dat lugemist lõpuhääletamisel nähtawa enamusega wastu wõetud.

Kolmas päewakorra-punkt on Eesti wabariigi walitsemise ajutine korraldus. Kas teeb keegi kindla ettepaneku?

T. Kalbus (töer.): Panen ette koosolekut lõpetada.

Juhataja A. Birk: Rahwaesitaja Kalbus on ette pannud täna koosolekut lõpetada. Sõnasoowijaid ei ole. Ma panen ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud koosolekut lõpetada.

4. Iseseiswuse akti allakirjutamine mõnede Asutawa Kogu liigete poolt, kes puudusid 19. V. koosolekult.

Enne kui meie lõpetame, tahaks ma järgmise asja peale tähelepanu juhtida. Meil on iseseiswuse akt wastu wõetud ja on wõimalus neile jäetud, kes 19. mail mitte siin ei olnud, alla kirjutada. Mitmed akl. puudusid sel koosolekul ja wanematenõukogu otsuse peale on ettepanek tehtud, et neile, kes mitte ei ole alla kirjutanud, selleks wõimalus anda Asutawa Kogu koosolekul alla kirjutada, ja et see saaks protokollile üle kantud.

Sellelt koosolekult puudusid Asutawa Kogu liikmed: A. Anderkopp, K. Baars, M. Bock, T. Grünthal, J. Jans, A. Jürman, O. Kallas, H. Koch, H. Kuusner, N. Köstner, J. Köpp, A. Laar, K. Lukk, Mihkel Martna, J. Meyer, M. Neps, J. Piiskar, A. Piip, J. Pitka, J. Poska, J. Reinthal, J. Semper, T. Talbak, N. Talts, E. Wilde.

Kui neist härradest keegi siin on, kes puudusid ja nõus on alla kirjutama, siis palun. Akt tuuakse sekretääri poolt kohe siia.

A. Anderkopp on siin? (A. Anderkopp (töer.): Jah.) K. Baars? (K. Baars (töer.): Jah.) M. Bock? Ei ole. T. Grünthal? (T. Grünthal (töer.): Jah.) H. Koch? (Hüüe: L ä k s p r a e g u w ä l j a.) J. Jans on siin? (J. Jans (sd.): Jah.) A. Jürman? O. Kallas? K. Lukk? Mihkel Martna? N. Köstner? J. Köpp? A. Laar? J. Poska? J. Reinthal? J. Semper? (J. Semper (sr.): Jah.) J. Meyer? M. Neps? J. Piiskar? A. Piip? T. Talbak? (T. Talbak (sd.): Jah.) N. Talts? E. Wilde?

Eesti Asutawa Kogu seletus Eesti riigi iseseiswusest ja rippumatusest on täiendatud järgmise lisandusega. Et sec, mis juhatus on lasknud juurde kirjutada, Asutawa Kogu liigetele teada oleks, siis kannan mina selle ette: „Eelseiswasele tusega ühlinewad järgmised Asutawa Kogu liikmed, kes 19. mail 1919 a. Asutawa Kogu koosolekust puudusid“.

Täna on siis neist Asutawa Kogu liigetest, kes 19. mail puudusid, alla kirjutatud: A. Anderkopp, K. Baars, J. Jans, J. Semper, T. Grünthal ja T. Talbak.

Kas soowitakse järgmist päewa koosoleku jaoks ära määrata? Hommikul wanematenõukogu istumisel wõeti järgmise nädala kohta otsus wastu koosolekuid teha teisipäewal, kesknädalal ja reedel. Laupäew on soowitaw koosolek,

kuid see küsimus jäeti lahtiseks. See otsus on selleks tehtud, et Asutawa Kogu liigetele teada oleks, missugustel päewadel koosolekud on. Kas soowitakse teisi ettepanekuid teha? Kui teisi ettepanekuid ei ole, siis panen mina need kolm päewa hääletamisele. Wõi tehtakse teisi ettepanekuid?

A. Rei (sd.): Mina arwan, et praegu ei ole tarwis teisi päewi ära määrata, kui ainult järgmine päew.

Juhataja A. Birk: Kui teisi ettepanekuid ei tehta, siis panen mina teisipäewa hääletamisele. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud. Kas tummaja kohta tehtakse ettepanekuid, wõi jäädakse hariliku aja juurde — kell 4. Mina kuulen hääledeid kell 4 ja 3. Mina panen hääletamisele kell 4. (Hääletatakse.) Rõhuw enamus on kell 4. poolt. Sõna on rahwaesitaja Woldemar Päts'il.

5. Korterikomisjoni teadandmine ruumide kohta Toompea lossis.

W. Päts (töer.): Korterikomisjoni poolt wõin teatada, et Toompeal ruumid korraldatud on, nii et teisipäewal wõib koosoleku Toompeal ära pidada.

Juhataja A. Birk: Sellega lõpetan tänase koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 7.43 min.

Algkirjale alla kirjutatud:

Asutawa Kogu abiesimees A. Birk.

Sekretäär H. Martna.